

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३

English title: Banks and Financial Institutions Act, 2017

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०७४ । ०१ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ३. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मुलुकको समग्र बैंकडिग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच स्वस्थ प्रतस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकडिग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, नरीक्षण तथा सुपरविक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र नेपालमा स्थापित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल बाहिर खोलेका शाखा वा सम्पर्क कार्यालय समेतमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमत लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको अदालतको वाणजिय इजलास समझनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ र सो शब्दले कार्यकारी अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ग) "इजाजतपत्र" भन्नाले राष्ट्र बैंकले यस ऐन बमोजिम बैंकडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी गरेको इजाजतपत्र समझनु पर्छ । (घ) "इजाजतपत्र प्राप्त कारोबार" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिई गरेको बैंकडिग तथा वित्तीय कारोबार समझनु पर्छ । (ङ) "इजाजतपत्र प्राप्त संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजिम बैंकडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको बैंक वा वित्तीय संस्था समझनु पर्छ । (च) "उल्लेख्य स्वामित्व" भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई संस्थाले एकलै वा अन्य व्यक्तिलाई संस्थासँग मिलाई संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको दुई प्रतशित वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था समझनु पर्छ । (छ) "ऋणी" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन व्यक्त, फर्म, कम्पनी वा संस्था समझनु पर्छ ।

(ज) "कर्जा" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्त, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई नश्वित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता समझनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको कुनै पनिकिमिको ऋण समेतलाई जनाउँछ । (झ) "कार्यकारी प्रमुख" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समझनु पर्छ र सो शब्दले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ । (ञ) "कार्यालय" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड तथा केन्द्रीय कार्यालय समझनु पर्छ र सो शब्दले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपाल र नेपाल बाहिर रहेको शाखा कार्यालय तथा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (ट) "खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ)" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातमा रहने सम्पत्तिको कुल जोडमा बाह्य दायित्वलाई घटाई कायम हुन आउने रकम समझनु पर्छ । (ठ) "गैर कार्यकारी सञ्चालक" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने कार्यकारी सञ्चालक बाहेकको अन्य सञ्चालक समझनु पर्छ । (ड) "चलती खाता" भन्नाले ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनिकिन् पाउने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हरहिसाब लेखिएको खाता समझनु पर्छ । (ढ) "चुक्ता पूँजी" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी भएको पूँजीमध्ये शेयरधनीको तर्फबाट चुक्ता भएको पूँजीको अंश समझनु पर्छ । (ण) "जोखिमभारित सम्पत्ति" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्रको र वासलातबाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तोकिएको जोखिमभारले गुणन गरी नकालिएको कुल सम्पत्ति समझनु पर्छ । (त) "तरल सम्पत्ति" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नगद मौज्दात, चलती खातामा रहेको मौज्दात, राष्ट्र बैंकमा राखेको मौज्दात र राष्ट्र बैंकले समय समयमा तरल सम्पत्ति भनी निर्धारण गरदिएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति समझनु पर्छ । (थ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (द) "धतिपत्र" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड,

डबिन्चर, डबिन्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको प्रमाणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धतिपत्र बजारमार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी धतिपत्र बोर्डले तोकदिएको अन्य धतिपत्र वा त्यस्तो धतिपत्र खरिद बिक्री वा वनिमिय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ ।

(ध) "नयिमावली" भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि बनाइएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नयिमावली सम्झनु पर्छ । (न) "नकिषेप" भन्नाले ब्याज वा बनि ब्याज दनि गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चलती, बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले वभिनिन बैङ्कडिग तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँछ । (प) "नकिषेप सुरक्षण" भन्नाले दफा १०८ बमोजमि नकिषेपको सुरक्षा एवं त्यस्तो नकिषेपको सुरक्षण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (फ) "पदाधिकारी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव र कुनै वषियमा नरिणय गर्ने अख्तियारी प्राप्त अधिकृतस्तरको कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ब) "परिवार" भन्नाले सञ्चालकको पति वा पत्नी छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजु भाउजु, भाइ बुहारी र दिदी बहनी सम्झनु पर्छ । तर, । तर सो शब्दले अंशवण्डा गरी मानो छुट्टाई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । (भ) "पूँजी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी वा चुक्ता पूँजी सम्झनु पर्छ । (म) "पूँजीकोष" भन्नाले राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमिको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रथमकि पूँजी र पूरक पूँजीको योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेको अन्य कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । (य) "पूर्वाधार विकास बैङ्क" भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (५) मा उल्लिखित वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैङ्क सम्झनु पर्छ । (र) "प्रतीतपत्र" भन्नाले कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको नश्चिति रकमले खाएसम्मको चेक, ड्राफ्ट, वा वनिमियपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ । (ल) "प्रबन्धपत्र" भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि बनाइएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र सम्झनु पर्छ । (व) "प्रथमकि पूँजी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी, शेयर प्रमियिम, फरिता नहुने अग्राधिकार शेयर, साधारण जगेडा कोष र सञ्चिति नाफा-नोक्सान शीर्षकमा रहेको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा प्रथमकि पूँजी भनी तोकदिएको अन्य शीर्षकमा रहेको कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । (श) "प्राप्त गर्ने संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (ष) "प्राप्त गर्ने (एक्वजिसिन)" भन्नाले एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्तितथा सम्भावति दायित्वको हरहसिब गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुने गरी आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लक्षति संस्थाले प्राप्त गर्ने । संस्थामा वलिय हुनु पूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (स) "बचत खाता" भन्नाले ग्राहकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा बचतको नमितिति राखेको रकमको हरहसिब लेखिएको खाता सम्झनु पर्छ ।

(ह) "बैङ्क" भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजमिको बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेको वदिशी बैङ्कको शाखा कार्यालय, नेपालमा स्थापति बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा ४९ को उपदफा (५) बमोजमि कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैङ्क र सो को शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (क्ष) "बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार" भन्नाले दफा ४९ बमोजमिको बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सम्झनु पर्छ । (त्र) "बोनस शेयर" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुनाफाबाट भएको बचत वा अन्य कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतरिकित शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बचत वा अन्य कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ । (ज्ज) "मुद्दती खाता" भन्नाले ग्राहकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा नश्चिति अवधसिम सामान्यतया नकिषेप झकिन नपाउने गरी जम्मा गरी राखेको रकमको हरहसिब लेखिएको आवधकि खाता सम्झनु पर्छ । (कक) "राष्ट्र बैङ्क ऐन" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ । (कख) "राष्ट्र बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ । (कग) "लक्षति संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजमि प्राप्त गर्ने संस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्तितथा दायित्व समेत समाहित हुन जाने इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (कघ) "लेखापरीक्षण समिति" भन्नाले दफा ६० बमोजमिको लेखापरीक्षण समिति सम्झनु पर्छ । (कङ) "लाभांश" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि दनि नगद लाभांश, अन्तरमि लाभांश वा बोनस शेयर सम्झनु पर्छ । (कच) "लक्विडिटर" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेजी गर्ने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश वा साहुहरूको सभाबाट पारति प्रस्ताव बमोजमि नयिकृत व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले लक्विडिशनको काम गर्ने कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (कछ) "लजिडिग" भन्नाले नश्चिति अवधकि लागचिल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँगै रहने गरी भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरी सो बापत नश्चिति समयतालकिमा ग्राहकबाट रकम बुझाउने सम्झौता बमोजमिको कार्य सम्झनु पर्छ । (कज) "वासलात बाहरिको कारोबार" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दायित्व व्यहोरुन पर्ने सम्भावना भएको प्रतीतपत्र, जमानतपत्र, स्वीकारपत्र, प्रतबिद्धता, वदिशी वनिमिय सम्बन्धी स्वाप, अप्सन,

अग्रिम कारोबार समझनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकदिएका उपकरणको कारोबार समेतलाई जनाउँछ । (कझ) "वित्तीय संस्था" भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिमको बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघु वित्त संस्था वा वदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको वदेशमा रहेको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।

(कज) "वित्तीय स्वार्थ" भन्नाले सञ्चालक, एक प्रतशित वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवार वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको चुक्ता पूँजीको दश प्रतशित वा सोभन्दा बढी हुने गरी छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तहरूको दश प्रतशित वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको संस्थामा रहेको नजिह्रूको स्वार्थ समझनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा वित्तीय कारोबारको प्रकृति अवस्था हेरी वित्तीय स्वार्थ भनी तोकदिएको स्वार्थ समेतलाई जनाउँछ । (कट) "वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा" भन्नाले नेपालमा शाखा कार्यालय खोली बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा समझनु पर्छ । (कठ) "वित्तीय कारोबार" भन्नाले टेलिफोन, टेलिक्स, कम्प्युटर वा म्याग्नेटिक टेप वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट नकिषेप लनि, भुक्तानी दनि, रकमान्तर गर्ने कारोबार समझनु पर्छ र सो शब्दले टर्मिनल, अटोमेटेड टेलर मेसिन र क्यास डस्पेन्सडिग मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार, चार्ज कार्ड, डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबार समेतलाई जनाउँछ । (कड) "विवरणपत्र" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दफा ८ बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरणपत्र समझनु पर्छ । (कढ) "शाखा कार्यालय" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपाल र नेपाल बाहिर रहेको शाखा, उपशाखा, प्रशाखा, इलाका, प्रतनिधि वा सम्पर्क कार्यालय तथा वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा वा प्रतनिधि वा सम्पर्क वा अन्य जुनसुकै कार्यालय समझनु पर्छ । (कण) "शेयर" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयर पूँजीको विभाजित अंश समझनु पर्छ । (कत) "शेयरधनी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (कथ) "सञ्चालक" भन्नाले सञ्चालक समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र वैकल्पिक सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ । (कद) "सञ्चालक समिति" भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समितिसमझनु पर्छ । (कध) "संस्थापक" भन्नाले यस ऐन बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर लनि मज्जुर गरी संस्थापकको हसयितले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ । (कन) "सम्बद्ध व्यक्ति" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा नजिको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा सोमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने सोको हताधिकारी समझनु पर्छ । (कप) "स्वतन्त्र सञ्चालक" भन्नाले दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त व्यक्तिसमझनु पर्छ । (कफ) "स्वेच्छिक खारेजी" भन्नाले परिच्छेद-११ बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी हुने अवस्था समझनु पर्छ ।

(कब) "साहु" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तरिनु बुझाउनु पर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले खारेजीको प्रयोजनका लागि नकिषेपकर्ता तथा डबिञ्चर होल्डरलाई समेत जनाउँछ । (कभ) "हाइपोथेक्सन कर्जा" भन्नाले मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम राखी सोको धर्तीमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच समझौता भई प्रवाह गरिएको कर्जा समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बैङ्क वा वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था । ३. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्थापना: (१) यस ऐन बमोजिम बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्नको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न चाहने कुनै पनव्यक्तिले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत सञ्चालनमा रहेका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यो उपदफा बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी दर्ता गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियार पाएको अधिकारीले कम्पनी दर्ता गर्दा दफा ४ को अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ । ४. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्नु पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्ने: (१) दफा ३ को प्रयोजनको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न नविदन दनु अर्थात् सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले देहायका कागजात संलग्न गरी राष्ट्र बैङ्कले तोकेको दस्तुर सहित पूर्व स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैङ्क समक्ष नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, । (ख) प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नियमावली, । (ग) प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतविदन, । (घ) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ढाँचामा नविदकको व्यक्तित्व विवरण, । (ङ) प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न नविदकबीच कुनै समझौता भएको रहेछ भने त्यस्तो समझौताको प्रमाणित प्रतलिपि, । (च) नविदकको लगानीको स्रोत खुलेको विवरण र यस दफा बमोजिम नविदन दनु भन्दा तत्काल अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण, । (छ) नविदक नेपाल वा वदेशमा दामासाहीमा परे नपरेको, कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नलिएको, बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परे नपरेको, परेको भए सो फुकुवा भई

तीन वर्षको अवधिव्यति भए नभएको वविरण, । (ज) नविदकको वरिद्ध ठगी, जालसाजी, वा प्रचलित कानून बमोजमि कसुर माननि कार्यमा नेपाल वा वदिशमा कुनै कारबाही नचलेको एवं त्यस्तो कसुरजन्य कार्यमा सजाय नपाएको स्वघोषणा, । (झ) नविदक नेपाल वा वदिशको कुनै पननियमनकारी वा सुपरविक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीबाट कारबाहीमा परे नपरेको, नजि संलग्न रहेको । कम्पनी वा संस्थाको इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द भएको वा बाध्यात्मक खारेजीमा परेको वा पर्ने क्रममा रहे नरहेको वविरण, ।

(ज) नविदकको परिवारको सदस्यको नाम, थर र नाता तथा उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियतको वविरण र नजिहरु कुनै संस्थामा सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम गरेको भए प्रत्येक व्यक्तिको दर्जा समेत उल्लेख गरिएको वविरण, । तर, नविदक सङ्गठित संस्था भएमा सो सङ्गठित संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व वा हैसियत राख्ने व्यक्तिको वविरण, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय वविरण र सो सङ्गठित संस्थाको कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (ट) नविदकको वित्तीय तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न वा गराउन वा त्यस्तो सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न गराउन राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको लखित अख्तियारी, । (ठ) राष्ट्र बैङ्कबाट तोकिएको सीमासम्मको नकिषेप सुरक्षण गर्ने प्रतबिद्धता, । (ड) राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकदिएको अन्य वविरण तथा कागजात । (२) उपदफा (१) बमोजमि पूर्व स्वीकृतिको लागि प्राप्त नविदन र सो साथ संलग्न कागजातको जाँचबुझ गर्दा स्वीकृतदिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैङ्कले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी त्यसरी नविदन पर्न आएको एकसय बीस दिनभित्र त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका व्यक्तिको नजिको परिवारको सदस्यको उल्लेख्य स्वामित्व भएको फर्म वा कम्पनीलाई बैङ्क वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतदिन छैन:- । (क) राष्ट्र बैङ्कको नियमनकारी कारबाहीमा परेको, । (ख) बैङ्कडिग कसुरमा सजाय पाएको, । (ग) ठगी, जालसाजी, कस्तिमा सजाय पाएको, । (घ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, । (ङ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय भएको, । (च) मानव बेचबखिन, अपहरण, शरीरबन्धक, जवरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा सजाय पाएको । ५. वदिशी लगानीमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतलिनु पर्ने: (१) कुनै वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नेपालमा संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था वा नेपाली नागरिकसँग मिलाई संयुक्त लगानीमा वा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमिको शेयर स्वामित्व कायम हुने गरी सहायक कम्पनीको रुपमा यस ऐन बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतलिनु पर्योजनको लागि नविदन दौंदा दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कागजातहरुका अतिरिक्त राष्ट्र बैङ्कले तोकेको दस्तुर सहित देहाय बमोजमिका कागजात तथा वविरण समेत पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा सम्बन्धित मुलुकमा उक्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पूँजी संरचना, । (ख) वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित मुलुकमा बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको प्रतिलिपि, । (ग) कारोबार गर्ने मुख्य स्थान सम्बन्धी वविरण, ।

(घ) वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको वासलात र नाफा-नोक्सान हिसाबको प्रमाणित प्रतिलिपि, । (ङ) नेपालमा प्रस्तावित व्यवसायको योजना, व्यावसायिक रणनीति तथा सञ्चालन गर्ने कारोबारको कसिमि, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी वविरण, । (च) वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजमि नेपालमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था खोल्न गरेको नरिणय र त्यस्तो मुलुकको नियमनकारी निकायले दिएको अख्तियारी । (२) उपदफा (१) बमोजमि पूर्व स्वीकृतिको लागि प्राप्त नविदन र सो साथ संलग्न कागजातको जाँचबुझ गर्दा स्वीकृतदिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैङ्कले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी त्यसरी नविदन पर्न आएको एकसय बीस दिनभित्र वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तोकदिएको सीमासम्मको शेयर लगानी वा संयुक्त लगानीमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतदिन सक्नेछ । (३) वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट पूर्व स्वीकृतलिई सञ्चालनमा रहेको स्वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त लगानीको रुपमा शेयर स्वामित्व लिन सक्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै वदिशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजमि स्वीकृतप्राप्त गरी कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा यथावत कायम रहेको मानिन्छ । ६. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्न पूर्व स्वीकृतलिनु पर्ने: (१) अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकृत (इन्टरनेसनल रेटेड) कुनै वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नेपालभित्र बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार वा गैर बैङ्कडिग वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न शाखा कार्यालय खोल्न चाहेमा त्यस्तो शाखा कार्यालय खोल्नु पूर्व राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैङ्कले तोकेको पूँजी तथा दस्तुर सहित राष्ट्र बैङ्क समक्ष नविदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन दौंदा त्यस्तो वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित वविरण तथा कागजातको अतिरिक्त देहाय बमोजमिका थप कागजात तथा वविरण समेत पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपालस्थित शाखा वा प्रतिनिधि वा सम्पर्क कार्यालयले गर्ने व्यावसायिक काम कारबाहीको

सम्बन्धमा आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्न आवश्यक हुने रकम राष्ट्र बैङ्कले माग गरेको बखत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको लखित प्रतबिद्धता, । (ख) वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रस्तावित शाखा कार्यालय रहने स्थानको विवरण, । (ग) वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रस्तावित शाखा कार्यालयको सम्भावित पदाधिकारीको विवरण ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि पेश भएका कागजात वा विवरण जाँचबुझ गर्दा थप कागजात वा विवरण माग गर्नु पर्ने देखिएमा राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित नविदकबाट आवश्यक कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको थप कागजात तथा उपदफा (४) बमोजमिको कागजात मागिएकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएपछि प्राप्त नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा पूर्व स्वीकृत दिनि उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैङ्कले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी त्यसरी नविदन पर्न आएको एकसय बीस दिनभित्र त्यस्तो वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृत दिनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको पूर्व स्वीकृत प्राप्त गरे पछि त्यस्तो वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजमि शाखा कार्यालय दर्ता गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि दर्ता भएको वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयले नेपालमा बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैङ्कले तोकेको शुल्क वा दस्तुर सहित देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी राष्ट्र बैङ्क समक्ष नविदन पेश गर्नु पर्नेछः- । (क) शाखा कार्यालयको रुपमा नेपालमा बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न प्रचलित कम्पनी कानून बमोजमि दर्ता भएको दर्ता प्रमाणपत्र, । (ख) वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजमि त्यस्तो मुलुकको सरकार वा केन्द्रीय बैङ्क वा नियमन गर्ने निकायले त्यस्तो वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न दिएको स्वीकृति वा सहमत पत्र, । (ग) वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न राष्ट्र बैङ्कमा नविदन पेश गरेपछि वा राष्ट्र बैङ्कबाट पूर्व स्वीकृत लिएपछि त्यस्तो वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने कुनै कुरामा फरक परेको भए सोको विवरण, । (घ) राष्ट्र बैङ्कले माग गरे बमोजमिको अन्य जानकारी तथा विवरण । (८) उपदफा (७) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा स्वीकृत दिनि उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयलाई नेपालमा बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न नविदन पेश भएको मितिले नबढे दिनभित्र स्वीकृत दिनि सक्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि स्वीकृत प्रदान गर्दा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक शर्त समेत तोक्न सक्नेछ । (१०) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई नेपाल बाहिर शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि नेपाल बाहिर शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा आवश्यक नीति बनाउनेछ । ७. पूर्व स्वीकृत दिनि इन्कार गर्न सक्ने: (१) राष्ट्र बैङ्कले देहायको अवस्थामा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापना गर्न वा वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्नका लागि पूर्व स्वीकृत दिनि इन्कार गर्न सक्नेछः- ।

(क) प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम वा त्यस्तो संस्थाले गर्ने बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सार्वजनिक हति, धर्म, जातजात वा सम्प्रदाय आदिको दृष्टिकोणले वाञ्छनीय नदेखिएमा, । (ख) प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको उद्देश्य प्रचलित कानून विपरीत भएमा, । (ग) प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न प्रावधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएमा, । (घ) प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले पेश गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतविदन, विवरण तथा कागजात र अन्य पूर्वाधारलाई अध्ययन गर्दा वित्तीय कारोबार स्वस्थ र प्रतस्पर्धात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने आधार नभएमा, । (ङ) प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सबै संस्थापकले आफ्नो नाम, ठेगाना आफैले लनि शेयर संख्या समेत खुलाई साक्षीको रोहवरमा सहीछाप गरी सो साक्षीको नाम, ठेगाना समेत नखुलाएमा, । (च) प्रतव्यक्त शेयर लगानी सीमा र शेयर स्वामित्व अनुपात समय समयमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि रहेको नपाइएमा, । (छ) राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको बैङ्क वा वित्तीय संस्था संस्थापना तथा इजाजतपत्र सम्बन्धी नीति विपरीत भएको पाइएमा, । (ज) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य शर्त पूरा गरेको नपाइएमा । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै अवस्था परी प्रस्तावित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले पूर्व स्वीकृत दिनि इन्कार गरेमा सोको कारण खुलाई नविदकलाई जानकारी दनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । धतिपत्रको कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था । ८. विवरणपत्र: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले धतिपत्रको सार्वजनिक नषिकाशन गर्नु अगावै धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि स्वीकृत प्राप्त गरी आफ्नो विवरणपत्र राष्ट्र बैङ्क समक्ष दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवरणपत्र दर्ता नगराएसम्म सो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कसैले पनित्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको विवरणपत्र प्रकाशन गर्न पाउने छैन । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धतिपत्र बोर्डबाट विवरणपत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृत प्रदान गरेको जानकारी लखित रुपमा प्राप्त नगरेसम्म राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो विवरणपत्र दर्ता गर्ने छैन । ९. शेयरको बाँडफाँट: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतशित शेयर सर्वसाधारणलाई बकिरी वितरण गर्नका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सर्वसाधारण" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सर्वसाधारणलाई छुट्याएको शेयर तोकिएको अवधिभित्र सर्वसाधारणलाई बकिरी वितरण गर्नु पर्नेछ । यसरी बकिरी गर्दा बकिरी नभएको त्यस्तो शेयर अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई बकिरी वितरण गर्न

सकन्छ । (३) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) मा उल्लेखित हद बाहेकको ०.५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीका लागि छुट्याउन सक्नेछ ।

(४) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व एकाउन्त प्रतशितभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सकिन्छ । स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि, - (क) "संस्थापक शेयर समूह" भन्नाले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको संस्थापक शेयर समूह समझनु पर्छ । (ख) "सर्वसाधारण शेयर समूह" भन्नाले संस्थापक शेयर समूह बाहेकको अन्य शेयर समूह समझनु पर्छ । (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैङ्क वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैङ्कको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात उपदफा (१) बमोजमि हुन आवश्यक पर्ने छैन । (६) कुनै विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजमिको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । (७) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयर खरदिको लागि सर्वसाधारणबाट दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अंकित मूल्यको शत प्रतिशत रकम दरखास्त साथ माग गर्नु पर्नेछ । १०. धतिपत्र कारोबारः (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो धतिपत्र सर्वसाधारणलाई नषिकाशन गर्दा त्यस्तो धतिपत्रको बिक्री, बाँडफाँट, विनिमय सम्बन्धी कार्य धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै धतिपत्र व्यवसायी संस्था मार्फत धतिपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा गरेको समझौताको एक प्रतित्यस्तो समझौता भएको मितिले सात दिनभित्र राष्ट्र बैङ्क समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । (३) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै पत्रप्रकारको डिबिचर वा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको स्वीकृति दिँदा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ११. शेयर बिक्री वा धतिबन्धक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धतिबन्धक राख्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थितिको सर्जना हुन गएमा वा संस्थापक अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय कारोबारमा कालोसूचीमा समावेश हुन पुगेमा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई संस्थापकहरुबीच एक आपसमा शेयर खरिद वा बिक्री गर्न सकिन्छ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "विशेष परिस्थिति" भन्नाले गणपूरक संख्याको अभावले सञ्चालक समितिको बैठक लगातार तीन पटकसम्म बस्न नसकेको वा सञ्चालकको आपसी विवादको कारणले कुनै पत्रनिर्णयमा पुग्न नसकेको अवस्था समझनु पर्छ ।

(३) संस्थापकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धतिबन्धक राख्न चाहेमा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई बिक्री गरेको त्यस्तो शेयर संस्थापक समूहमै रहने गरी बिक्री गर्न वा धतिबन्धक राख्न सक्नेछ । तर चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो शेयर बिक्री वा धति बन्धक राख्दा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिलिनी आवश्यक पर्ने छैन । (४) दफा ९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको दश वर्ष पुगेपछि पूँजी बजार, बैङ्कडिग लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर क्रमशः सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न सकिन्छ । (५) संस्थापकको शेयर कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले लिएको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनीहरुमा हेरफेर, शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु अघि राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । तर बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गर्ने कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु अघि राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृतिलिनी आवश्यक पर्ने छैन । १२. धतिपत्र कारोबार गर्नमा बन्देजः (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदा बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धतिपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै पत्रव्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन, गर्न दिने, धतिबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा दान बकस लिने, दिने, हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न हुँदैन ।

तर बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर वा नयाँ शेयर जारी हुँदा वा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा वा कुनै सञ्चालक वा सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको सङ्गठित संस्थाले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्दा वा परिच्छेद-१० बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्दा गाभ्दा वा एउटा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्दा वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भएमा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई संस्थापक सञ्चालक वा सञ्चालकबीच एक आपसमा धतिपत्र खरिद बिक्री गर्न वा समस्याग्रस्त बैङ्कको सुधारात्मक वा फरफारखको प्रक्रियामा हुने शेयरको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने गराउने

कामकारबाहीलाई यो उपदफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (२) कसैले उपदफा (१) को वपिरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो धतिपत्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जफत गरी राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि बकिरी वतिरण गर्नु पर्नेछ । १३. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरदि गर्न नहुने: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरदि गर्न वा जमानतमा राखी कर्जा दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रतशितमा नबढ्ने गरी लाभांशको रुपमा वतिरण हुन सक्ने सञ्चति मुनाफाको रकमबाट आफ्नो शेयर आफैले खरदि गर्न सक्नेछ:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको शेयरको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भई सकेको भए, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको शेयर धतिपत्र बजारमा सूचीकृत भई सकेको भए, । (ग) आफ्नो शेयर आफैले खरदि गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा भएको भए, । (घ) आफ्नो शेयर आफै खरदि गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारति भएको भए, । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण रकम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरदि गरी सकेपछि पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भए, । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "ऋण रकम" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लएको सुरक्षित तथा असुरक्षित सम्पूर्ण कर्जा रकम सम्झनु पर्छ । (च) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले खरदि गर्ने आफ्नो शेयरको रकम कुल चुक्ता पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको बीस प्रतशितभन्दा बढी नहुने भए, । (छ) आफ्नो शेयर आफै खरदि गर्दा राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई जारी पूँजीकोष सम्बन्धी नरिदेशनको पालना हुने भए, । (ज) आफ्नो शेयर आफै खरदि गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा जारी गरेको नरिदेशन प्रतकिल नहुने भए । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफै खरदि गर्ने स्वीकृतिका लागि देहायको वविरण खुलाई राष्ट्र बैङ्क समक्ष नविदन दनि पर्नेछ:- । (क) आफ्नो शेयर आफैले खरदि गर्नुपर्ने कारण, आवश्यकता, समयावधिर तरिका, ।

(ख) आफ्नो शेयर आफैले खरदि गरेको कारणबाट बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थितिमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कनको वविरण, । (ग) खरदि गर्न प्रस्ताव गरिएको शेयरको कसिमि, शेयरको प्रतकित्ता मूल्य र शेयर संख्या, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमिको शेयर खरदि गर्न लाग्ने अधिकतम वा न्यूनतम रकम र सोको स्रोत, । (ङ) आफ्नो शेयर आफैले खरदि गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य वविरण, । (च) प्रचलित कानून बमोजमि खुलाउनुपर्ने अन्य आवश्यक वविरण । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त नविदन र सो साथ संलग्न वविरणको जाँचबुझ गर्दा स्वीकृत दिने उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो शेयर आफै खरदि गर्ने स्वीकृत दिने सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि स्वीकृत प्राप्त भएपछि त्यस्तो स्वीकृत प्राप्त गरेको मतिलि छ महिना वा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारति गरेको बाहर महिनामध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ सो अवधभित्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले देहायको कुनै उपायबाट आफ्नो शेयर आफैले खरदि गर्न सक्नेछ:- । (क) धतिपत्र बजार मार्फत खरदि गरेर, । (ख) तत्काल कायम रहेको शेयरधनीबाट समानुपातकि रुपमा खरदि गरेर । (६) उपदफा (५) बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरदि गरेकोमा त्यस्तो शेयर खरदि गरेको मतिलि तीस दनिभित्र आफूले खरदि गरेको शेयर संख्या, सो बापत भुक्तानी रकम र अन्य आवश्यक वविरणहरूको जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई गराउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि आफ्नो शेयर आफैले खरदि गरेको अंकित मूल्य बराबरको रकम चुक्ता पूँजीबाट घटाई छुट्टै पूँजी फर्तिता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखलिा गर्नुपर्नेछ र सो कोषको रकमलाई चुक्ता पूँजी सरह कायम राख्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (५) बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरदि गरेकोमा आफूले खरदि गरे जत शेयर त्यसरी खरदि गरेको मतिलि एक सय बीस दनिभित्र रद्द गरसिक्नु पर्नेछ । (९) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरदि गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था । १४. सञ्चालक समतिको गठन: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालकहरू रहेको एक सञ्चालक समति रहनेछ । (२) सञ्चालकको नयुक्तियस ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाले गर्नेछ । तर,- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालकको नयुक्तिसंस्थापकद्वारा गरिनेछ । (ख) वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै सञ्चालकको पद रक्ति हुन आएमा अर्को वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नयुक्तिसञ्चालक समतिद्वारा गर्न सकिनेछ ।

(ग) कुनै सङ्गठित संस्थाले शेयर लएको भएमा सो संस्थाले शेयरको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्नेछ र त्यसरी मनोनयन गर्दा एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा मनोनयन गर्न पाइने छैन । (घ) खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्तिलाई पूर्वाधार विकास बैङ्कमा सञ्चालक हुन भने यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (३) सञ्चालक समतिलि दफा १७ बमोजमिको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नयुक्ति गरी सोको जानकारी त्यस्तो नयुक्ति पछि बस्ने पहिलो साधारण सभामा दनुपर्नेछ । तर बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतशितभन्दा बढी शेयर लएको

शेयरधनी तथा नजिको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन । (४) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक परिवारबाट एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा एकैपटक एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने छैन । (५) सञ्चालकले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । (६) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयर लिएको कम्पनी, सङ्गठित संस्था, वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफूले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालक नयुक्ति गर्दा सञ्चालकको अतिरिक्त नजिको अनुपस्थितिमा काम गर्न सक्ने गरी वैकल्पिक सञ्चालक समेत नयुक्ति गर्न सक्नेछ । १५. सञ्चालकको पदावधि: (१) सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः नयुक्ति तथा मनोनति हुन सक्नेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नयुक्त हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नयुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्नेछ । १६. सञ्चालकको योग्यता: (१) सञ्चालकको पदमा नयुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ:- । (क) वदेशी वा स्वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, वा । (ख) स्नातकोपाधि हासिल गरेको र वदेशी वा स्वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकार कम्तीमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको, वा । (ग) तोकिए बमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि "घ" वर्गको वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता दफा १७ बमोजिम हुनेछ ।

१७. स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र सञ्चालकको नयुक्ति गर्दा देहायको योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट गर्नुपर्नेछ:- । (क) "क" वर्गको बैङ्क वा "ख" वर्गको राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कको हकमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर गरी राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति, । (ख) "ख" वर्गको राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्क बाहेक "ख" वर्गको अन्य विकास बैङ्क एवं "ग" वर्गको वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको विषयमा स्नातक गरी राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति, । (ग) "घ" वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति । १८. सञ्चालकको अयोग्यता: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन देहायको व्यक्ति योग्य हुने छैन:- । (क) २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको, । (ख) मगज बगिरिएको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, । (ग) नेपालभित्र वा वदेशमा कर्जा तर्जिन नसकी साहुको दामासाहीमा परेको, । (घ) नेपालभित्र वा वदेशमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूची वा डफिल्टरमा परी सो कालोसूची वा डफिल्टरबाट फुकुवा भएको मतिलि कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा कुनै पनप्रकारको नकिषेप संकलन गर्ने तथा बमि सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थाको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी, । (च) सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋणी वा बहालवाला लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग कुनै कसिमिको ठेक्का पट्टामा हस्तिेदार रहेको वा नजिी स्वार्थ रहेको व्यक्ति, फर्म र कम्पनी, । (छ) धतिीपत्र व्यवसायीको रुपमा कार्य गर्न धतिीपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको वा मर्चेण्ट बैङ्कर, । (ज) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालकमा बहाल रहेको व्यक्ति, । (झ) शेयर स्वामित्वका कारणले सञ्चालक हुन सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नियमावली बमोजिम सञ्चालक हुनका लागि लिनुपर्ने न्यूनतम शेयर नलएको व्यक्ति, । (ञ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त सङ्गठित संस्था वा राष्ट्र बैङ्क वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, । तर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्थाले शेयर खरदि गरेको वा राष्ट्र बैङ्क वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले शेयर खरदि गरेको लघुवित्त संस्था वा पूर्वाधार विकास बैङ्कमा सञ्चालक मनोनति गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (ट) प्रचलित कानून बमोजिम तर्जिन पर्ने कर चुक्ता नगरेको, । (ठ) चोरी, ठगी, कर्ति, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखि कुनै पनफौजदारी कसुर वा बैङ्कडिग कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा वदेशी मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान भएको दश वर्ष अवधि व्यतति नभएको, ।

(ड) प्रचलित कानून बमोजिम नियमनकारी नकियाले कानून विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतति नभएको, । (ढ) स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा नजि सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको, । (ण) अदालतको फैसला बमोजिम लागेको कैद, जरिवाना तर्जिन बुझाउन बाँकी रहेको, सरकारी बाँकी तर्जिन बुझाउन बाँकी रहेको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले सोही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको सञ्चालक भई काम गर्न सक्नेछ । १९. सञ्चालकको पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा कुनै पनव्यक्ति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छैन:- । (क) दफा १६ वा १७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा दफा १८ बमोजिम अयोग्य भएमा, । (ख) जुन समूहबाट सञ्चालक नयुक्ति भएको हो सोही समूहको कम्तीमा एकाउन् प्रतशित शेयरको प्रतनिधित्व हुने शेयरधनीले सञ्चालकको पदबाट हटाउन साधारण

सभामा पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेमा, । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "समूह" भन्नाले संस्थापक र सर्वसाधारण शेरधनीको समूह सम्झनु पर्छ । (ग) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (घ) यस ऐन वा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजमि सञ्चालकले गर्न नहुने कुनै कार्य गरेमा, । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा नक्षेपकर्ताको हकहति विपरीत कार्य गरेको कारण नजि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा रही कार्य सम्पादन गर्न अयोग्य रहेको भनी राष्ट्र बैङ्कले नजिलाई हटाउन निर्देशन दिएको । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुनै सञ्चालक यस ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन बमोजमि सो पदमा बहाल रहन अयोग्य छ भन्ने लागेमा वा सञ्चालक पदमा बहाल नरहेमा त्यसको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कलाई लखित रुपमा जानकारी दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पदमा बहाल रहन अयोग्य छ भनी लेखी आएको सञ्चालकको सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त निर्देशन दनि सक्नेछ । २०. संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा: संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तित्वसितो पदमा बहाल रहनुजेल कुनै पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिर कार्यकारी प्रमुखको पदमा बस्न सक्ने छैन । २१. सञ्चालक समितिको बैठक: (१) सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा बाह्र पटक बस्नु पर्नेछ । तर, दुई वटा बैठकको बीचको फरक साठी दिनभन्दा बढी हुने छैन । (२) कम्तीमा एक तहिलाई सञ्चालकले बैठकमा छलफल गर्नु पर्ने विषय समेत खुलाई लखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) अध्यक्षले सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चालकले आफूमध्येबाट बहुमतले छानेको सञ्चालकले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) कुल सञ्चालक संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालक उपस्थिति नभई सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने छैन । (५) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनि पाउनेछ । (६) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थिति सञ्चालकको नाम, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको माइन्युटको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो अभिलेखमा बैठकमा उपस्थिति सम्पूर्ण सञ्चालकले सही गरेको हुनु पर्नेछ । तर सञ्चालक समितिको निर्णयमा कुनै सञ्चालकले फरक मत राख्न चाहेमा सो फरक मत नजिले सही गरी निर्णय पुस्तकामा अभिलेख गर्न सक्नेछ । २२. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा नहिँ रहनेछ । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी नक्षेपकर्ता, ग्राहकवर्ग तथा सर्वसाधारण शेरधनीको हितमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्नु एवं बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा उपयुक्त संस्थागत सुशासन कायम गरी नक्षेप लनि, कर्जा दनि, लगानी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने जस्ता बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको दैनिक काम कारोबारमा हस्तक्षेप नगर्ने विषयको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ । (३) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने काम सुव्यवस्थिति रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन, प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा जोखिम वा जोखिमजन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन नदनि आफ्नो नीति र रणनीति अनुरूप बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार होसियारीपूर्वक सञ्चालन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, काम कारबाहीको नियमिति अनुगमन गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्था व्यवस्थिति र वित्तिकी तबरबाट सञ्चालन गर्ने गराउने, । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने, । (च) राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजमिका अन्य कार्यहरु गर्ने । २३. सञ्चालकको जवाफदेही र उत्तरदायित्व: (१) सञ्चालकले बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कामको सलिसलामा व्यक्तित्व लाभ लनि कुनै काम गर्न गराउन हुँदैन ।

(२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको हैसियतले काम गर्ने सञ्चालक आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि काम कारबाही प्रतिस्वयं उत्तरदायी हुनेछ । (३) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले संस्थाको कुशल व्यावसायिक रणनीतिको अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उत्तरदायित्व लनु पर्नेछ । (४) सञ्चालकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । (५) सञ्चालकले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा दिएको निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ । २४. सञ्चालकको विवरण लनु पर्ने: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालकको देहाय बमोजमिको विवरण लनु पर्नेछ:- । (क) सञ्चालकको नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, पेशा र अनुभव, । (ख) अन्य कुनै निकायको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम गरेको भए सोको दर्जा र जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको विवरण, । (ग) सञ्चालकको परिवारको नाम, थर एवं सम्बन्ध व्यक्तिको विवरण तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्था र अन्य निकायमा नजि र नजिको परिवारको वित्तीय स्वार्थ, नजि र नजिको परिवारको

नाममा रहेको उक्त संस्थाको शेयर स्वामित्व, । (घ) सञ्चालक वा नजिको परिवारले बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा त्यसको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लएको शेयर वा डबिज्चरको वविरण, । (ङ) परिवारको कुनै सदस्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको वविरण, । (च) बैङ्क वा वित्तीय संस्थसँग नजि वा नजिको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै कसिमिको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सोको वविरण, । (छ) कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव तथा लेखापरीक्षकको नयुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ वा सरोकार भए सोको वविरण, । (ज) सञ्चालकको वित्तीय तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न वा गराउन वा त्यस्तो सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न गराउन राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको लखित अख्तियारी, । (झ) यस ऐन बमोजमि सञ्चालक हुन योग्य रहेको स्वघोषणा, । (ञ) राष्ट्र बैङ्क तथा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने भनी राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकदिएको अन्य वविरण । २५. सञ्चालकको जानकारी तथा अभिलेख: (१) सञ्चालकले आफू नयुक्त भएको सात दिनभित्र बैङ्क वा वित्तीय संस्था समक्ष दफा २४ बमोजमिको वविरण पेश गर्नु पर्नेछ । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको वविरण छुट्टै अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । (३) सञ्चालक वा नजिको परिवारको कुनै सदस्यको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख्य स्वामित्व वा अन्य कुनै पनप्रकारको स्वार्थ रहेमा त्यस्तो सञ्चालकले सो कुराको जानकारीको पूर्ण वविरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमा दनु पर्नेछ ।

(४) सञ्चालकले आफ्नो कुनै स्वार्थसँग सम्बन्धित वषियमा सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै उपसमितिको बैठकमा छलफल हुँदा बैठकको प्रारम्भ नै त्यस्तो स्वार्थको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो वषियमा हुने छलफल वा मतदानबाट अलग रहनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको वविरण परिवर्तन भएमा वा सञ्चालक हेरफेर भएमा त्यसको सूचना पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) मा उल्लेखित जानकारीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आवश्यक देखेमा सो उपर जाँचबुझ गर्ने गराउने अधिकार राष्ट्र बैङ्कलाई हुनेछ । २६. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको बाहेक सञ्चालक समितिले कुनै खास प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनको अधीनमा रही एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । तर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उपसमितिमा रहन पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यवधि र बैठकमा भाग लिए बापत सदस्यले पाउने पारश्रमिक वा भत्ता सञ्चालक समितिले तोके बमोजमि हुनेछ र त्यस्तो उपसमितिबाट भएको कार्य र खर्च वार्षिकी प्रतविदनमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । २७. अधिकार प्रत्यायोजन: सञ्चालक समितिले आफ्नो रेखदेख र निर्देशनमा रही काम गर्न सोको औचित्य र कारण खुलाई आफूमा नहिँत अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार कुनै सञ्चालक, दफा २६ बमोजमि गठित उपसमिति, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुख भई काम गर्ने कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २८. सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा: सञ्चालकले बैठकमा उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा नियमावलीमा तोकए बमोजमि हुनेछ । २९. कार्यकारी प्रमुखको नयुक्ति र सेवाको शर्त: (१) सञ्चालक समितिले यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन गर्न एक कार्यकारी प्रमुखको नयुक्ति गर्नु पर्नेछ । (२) कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र नजि अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नयुक्ति हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा लेखिएको व्यवस्था यो ऐन प्रारम्भ भए पछि मात्र लागू हुनेछ । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (५) कार्यकारी प्रमुखको नयुक्ति गर्दा देहाय बमोजमिको योग्यता तथा अनुभव भएको व्यक्तिलाई नयुक्ति गरी त्यस्तो नयुक्तिको सात दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी दनु पर्नेछ:- । (क) व्यवस्थापन, बैङ्कडिग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखा, गणति, व्यापार प्रशासन वा कानून वषियमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरेको, ।

(ख) चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैङ्कडिग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणज्यशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखाशास्त्र, गणति, व्यापार प्रशासन वा कानून वषियमा स्नातक उपाधि हासलि गरी बैङ्कडिग तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, सङ्गठित संस्था, वशिवदियालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाको अधिकृत तह वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएको, । तर, "घ" वर्गको वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको हकमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमिको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव हुनु पर्नेछ । (ग) कार्यकारी प्रमुखको नयुक्तिको सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको, । (घ) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजमि अयोग्य नभएको । तर दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) र (ढ) मा उल्लेखित अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यकारी प्रमुखको हकमा लागू हुने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त भएको कार्यकारी प्रमुख यस ऐन बमोजमि योग्य रहेको नदेखिएमा राष्ट्र बैङ्कले नजिलाई हटाई यस ऐन बमोजमि कार्यकारी प्रमुखमा नयुक्त हुन योग्य रहेको अर्को व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख नयुक्त गर्न सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ । (७) कार्यकारी प्रमुखको पारश्रमिक, सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधाहरु सञ्चालक समितिले तोके बमोजमि हुनेछ र नयुक्ति गर्दा बखत नै नजिको सेवाको शर्त तथा सुविधा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (८) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख अर्को कुनै व्यावसायिक संस्थामा कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदमा रही काम गर्न पाउने छैन

। तर बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार विकास बैङ्कमा लगानी गरेको अवस्थामा सो विकास बैङ्कको सञ्चालक हुन यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । ३०. कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको नर्णय लागू गर्ने र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नयिन्त्रण गर्ने, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी वनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्त व्यवस्थापन गर्ने, । (घ) साधारण सभाद्वारा गरिएका नर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ङ) यस ऐन र राष्ट्र बैङ्कको नर्देशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नयिन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, । (च) यस ऐन, राष्ट्र बैङ्कको नर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्क वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नु पर्ने विवरण, कागजात, नर्णय आदि यथासमयमा पेश गर्ने, । (छ) नकिष्पकर्ता, शेयरधनी तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हति हुने गरी सञ्चालन गर्ने, ।

(ज) सञ्चालक समितिले नर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनको लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने । (२) कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको नमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ । परिच्छेद-५ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३१. बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने: (१) दफा ३४ बमोजमि बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले पनि यस ऐन बमोजमिको बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउने छैन । (२) राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी इजाजत नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नेछ । ३२. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग: (१) कसैले पनि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत निलडि बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गर्नु हुँदैन । (२) यस ऐनको दफा ४९ बमोजमि बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र पाएको बैङ्क वा वित्तीय संस्था र नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्ने विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट पूर्व स्वीकृत निलडि आफ्नो नामसँग 'बैङ्क', 'बैङ्कडिग', 'वित्ति', 'वित्तीय' वा अन्य त्यस्तै अर्थ आउने संकेत, विशेषण वा त्यस्तै कसिमिका अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गर्न पाउने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको संस्थाको हकमा उपदफा (२) मा उल्लिखित व्यवस्था लागू हुने छैन:- । (क) प्रचलित कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा प्रचलन बमोजमि स्थापति वा मान्यता प्राप्त कुनै संस्था, । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको छ महिनाभित्र बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रका लागि निविदन दनि कम्पनी । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजमि वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त गरेको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको नाम प्रयोग गरी वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ । (५) "ख", "ग" तथा "घ" वर्गको वित्तीय संस्थाले क्रमशः विकास बैङ्क, वित्ति कम्पनी तथा लघु वित्ति वित्तीय संस्था भन्ने नाम प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (६) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघिलघु वित्ति विकास बैङ्क भन्ने नाम प्रयोग गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि उपदफा (५) बमोजमिको नाम प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ३३. बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निविदन दनि पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि बैङ्कडिग वा वित्तीय कारोबार गर्न चाहने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गर्न राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको दस्तुर सहित राष्ट्र बैङ्क समक्ष निविदन दनि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको निविदनका साथ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले देहायका विवरण तथा कागजात समेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार भएको कार्यालय भवनको विवरण वा भवन भाडामा लनि भए बहाल सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि र भाडामा लिएको भवनको विवरण सहित बैङ्कडिग तथा वित्तीय सेवा, सुविधा प्रदान गर्न सक्ने पर्याप्त आधार रहेको विवरण, । (ग) संस्थापकले लनि कबूल गरेको शेयरको रकम चुक्ता भई राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गरेको प्रमाणित हुने कागजात, । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी वनियम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी वनियम र कर्जा अपलेखन सम्बन्धी वनियम, । (ङ) कारोबार गर्ने मुख्य स्थान वा शाखाको स्थान यकनि भइसकेकोमा सोको ठेगाना, । (च) बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्नको लागि राष्ट्र बैङ्कले तोकेका शर्तहरु पालना गर्ने कुराको मञ्जुरी, । (छ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक रणनीति र सञ्चालन गरिने कारोबारको प्रकृति, आन्तरिक नयिन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया सहितको संगठनात्मक संरचनालाई समेट्ने गरी तयार पारिएको व्यावसायिक योजना, । (ज) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र पदाधिकारीको नामावली तथा यस ऐन बमोजमि सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन योग्य रहेको विवरण, । (झ) बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरुज्जेल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकिएका बमोजमिको न्यूनतम पूँजी कायम राख्ने प्रतबद्धता, । (ञ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सम्भावित सबै जोखिमहरुको उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणाली कायम

गर्ने प्रतबिद्धता, । (ट) राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकदिएको अन्य विवरण तथा कागजात । (३) कुनै विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा संस्थापति गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजमिका कागजात वा विवरण समेत राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछः- । (क) "क", "ख", "ग" र "घ" वर्गका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजमि त्यस्तो मुलुकको सरकार वा केन्द्रीय बैङ्क वा नियमन गर्ने निकायले नेपालमा त्यस्तो विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति वा सहमतिपत्र, । (ख) विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न राष्ट्र बैङ्कमा नविदन पेश गरेपछि वा राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिएपछि त्यस्तो विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने कुनै विषय फरक परेको भए सोको विवरण, । (ग) राष्ट्र बैङ्कले माग गरे बमोजमिको अन्य जानकारी तथा विवरण ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि प्राप्त कागजात वा विवरणहरूको जाँचबुझ गर्दा कुनै कागजात वा विवरण नपुग वा अपर्याप्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग थप कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । ३४. बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र दनि सक्ने: (१) दफा ३३ बमोजमि प्राप्त नविदन र सो साथ संलग्न कागजात वा विवरणहरूको जाँचबुझ गर्दा यस ऐन बमोजमि बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सबै आधार पुगेको पाएमा राष्ट्र बैङ्कले नविदन प्राप्त भएको एक सय बीस दिनभित्र त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दफा ३७ बमोजमिको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणको आधारमा बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै एक वर्गको इजाजतपत्र दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र दनु अघि राष्ट्र बैङ्कले देहायका कुराहरूको यकिन गर्नु पर्नेछः- । (क) बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र दौंदा स्वस्थ प्रतस्पर्धात्मक र वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कारोबार प्रभावकारी भई नक्षेपकर्ताको हति हुने, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको आदेश वा निर्देशन तथा प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको, । (ग) दफा ३३ बमोजमि इजाजतपत्रको लागि दिएको नविदन साथ संलग्न विवरण तथा कागजात पूर्ण रहेको तथा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको, । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा नयुक्त वा संलग्न भएको वा नयुक्त गरिने वा संलग्न हुने कुनै पनपिदाधिकारी बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको । (३) राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र दौंदा इजाजतपत्र लागू हुने मति तोकिएकोमा सोही मतिबाट र त्यस्तो मति नितोकिएकोमा इजाजतपत्र जारी भएको मतिबाट त्यस्तो इजाजतपत्र प्रारम्भ भएको मानिन्छ । ३५. इजाजतपत्र दनि इन्कार गर्न सक्ने: (१) दफा ३४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दनि इन्कार गर्न सक्नेछः- । (क) नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, स्वच्छ प्रतस्पर्धा र विश्वसनीयता उपर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, । (ख) नक्षेपकर्ताको हति संरक्षणको नमित्त वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दनि उचित र उपयुक्त नहुने भएमा, । (ग) बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार पूरा नभएमा, । (घ) यस ऐन बमोजमिका अन्य विवरण वा शर्तहरू पूरा भएको नदेखिएमा । (२) यस दफा बमोजमि बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दनि नसकिने अवस्था भएमा राष्ट्र बैङ्कले सोको कारण खुलाई नविदन परेको मतिलि नबढे दिनभित्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई सो को सूचना दनु पर्नेछ ।

३६. राष्ट्र बैङ्कले शर्त तोक्न सक्ने: (१) दफा ३४ बमोजमि बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वदियमान अवस्था, वित्तीय कारोबारको स्वस्थ सञ्चालन तथा नक्षेपकर्ताको हतिलाई ध्यानमा राखी राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको शर्तमा राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा आवश्यकता अनुसार थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ३७. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण: बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न दफा ३३ बमोजमि नविदन दनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी र त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने कारोबार तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई "क", "ख", "ग" वा "घ" वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजमिको इजाजतपत्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दनिन्छ । तर पूर्वाधार विकास बैङ्क कुनै पन विरगमा समावेश हुने छैन । ३८. माथिल्लो वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन सक्ने: (१) तल्लो वर्गको कुनै वित्तीय संस्था एक तह माथिल्लो वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन चाहेमा राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको विवरण सहित राष्ट्र बैङ्क समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । तर "घ" वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन र सो साथ संलग्न विवरणहरूको जाँचबुझ गर्दा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो वित्तीय संस्थालाई एक तह माथिल्लो वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिणत गर्न उपयुक्त हुने देखेमा देहायका कुराहरूको अधीनमा रही पूर्व स्वीकृति दनि सक्नेछः- । (क) माथिल्लो वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमिको चुक्ता पूँजी पूरा भएको, । (ख) वित्त पाँच वर्षदेखि लगातार राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजमिको पूँजीकोष पर्याप्तता कायम रहेको, लगातार पाँच वर्ष नाफामा रहेको र वित्त पाँच वर्षको औसत नषिर्कृति कर्जा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमाभित्र रहेको, । (ग) प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरसिकेको, । (घ)

सार्वजनिक रुपमा नषिकाशन गर्नु परने शेयरको नषिकाशन भई बाँडफाँट भइसकेको, । (ड) माथिल्लो वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिणित हुन साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको, । (च) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य सबै शर्त पूरा गरेको । (३) उपदफा (२) बमोजमि पूर्व स्वीकृत प्राप्त गरेका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा प्रचलित कानून बमोजमि संशोधन गर्न लगाई यस ऐन बमोजमि राष्ट्र बैङ्कले माथिल्लो वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र दनिन्छ ।

३९. सूची प्रकाशन गर्नु परने: (१) राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक महिना बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूची राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशित सूचीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार सञ्चालन मिति, चुक्ता पूँजी, पूँजीकोषको अवस्था, कुल कर्जा, नषिक्रयि कर्जाको अवस्था तथा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक देखेको अन्य विवरण समेत समावेश गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३९क. प्रदेशमा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा सीमिति रही वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट निर्धारित ईजाजत नीतिको अधीनमा रही प्रदेशले बनाएको कानून बमोजमि ईजाजतपत्र लनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि सञ्चालन भएका वित्तीय संस्थाको नियमन, नरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हुनेछ । (४) प्रदेशस्तरका वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही सम्बन्धित प्रदेशको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । ४०. विदेशी बैङ्कको शाखा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) राष्ट्र बैङ्कले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकृत विदेशी बैङ्कलाई नेपालमा शाखा मार्फत बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत दिएमा सो बमोजमि नेपालमा प्रचलित कम्पनी कानून अनुसार दर्ता भएको शाखा यस ऐन बमोजमि संस्थापना भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्था सरह मानिन्छ र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य सम्पूर्ण प्रावधानहरू त्यस्तो शाखाको हकमा समेत समान रूपले लागू हुने छन् । (२) विदेशी बैङ्कको शाखाको काम, कर्तव्य, अधिकार, जमिमेवारी, दायित्व, जायजथा, लेखा आदिकाम कारबाहीको जमिमेवारी लनि तथा त्यस्तो काम कारबाही सम्पादन गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको जमिमेवारी सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (३) विदेशी बैङ्कको नेपालस्थिति शाखाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्तिप्रयोग गर्दा अन्य कुनै कानूनी व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नहुने गरी नेपालको दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिई पूरा गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बैङ्कको शाखाले थोक बैङ्कडिग कारोबार गर्न सक्नेछ । (५) विदेशी बैङ्कको शाखा कार्यालयको काम कारबाही राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । पूँजी, पूँजीकोष र तरल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. पूँजी कायम राख्नु परने: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको न्यूनतम चुक्ता पूँजी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको समयभित्र पूरा गरी सक्नु पर्नेछ । (३) राष्ट्र बैङ्कले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको बढीमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ । (५) विदेशी संयुक्त लगानीमा खुल्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्था, “घ” वर्गका वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैङ्कमा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चुक्ता पूँजीमा लगानी गर्न सक्ने हद सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । (६) बैङ्क वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न वा सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगानी गर्न सक्ने शेयर पूँजीको प्रतिशत राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ४२. पूँजीकोष: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा कुल जोखिमभारित सम्पत्तिको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको अनुपातमा पूँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो अनुपात तोकदा अतिरिक्त पूँजीकोष अनुपात समेत तोक्न सक्नेछ । (२) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजमिको पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले एक महिनाभित्र सोको जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको जानकारीमा अन्य कुराका अतिरिक्त पूँजीकोष कायम रहन नसकेको कारण तथा पूँजीकोषलाई वृद्धि गरी राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन बमोजमिको अवस्थामा ल्याउन सञ्चालक समितिले तयार गरेको योजना वा कार्यक्रम समेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि सञ्चालक समितिले पेश गरेको जानकारी तथा योजना वा कार्यक्रम मनासबि देखेमा सोही बमोजमि र त्यसमा कुनै संशोधन वा हेरफेर गर्नु परेमा सोको कारण खुलाई प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रम संशोधन वा हेरफेर गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । ४३. सम्भावित नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा लगायतका सम्पत्ति र वासलात बाहिरको कारोबारको दायित्व सम्बन्धी सम्भावित जोखिमलाई खाम्न सक्ने गरी राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । ४४. साधारण

जगेडा कोषः (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले एक साधारण जगेडा कोष कायम राख्नु पर्नेछ ।

त्यस्तो जगेडा कोषमा चुक्ता पूँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा बीस प्रतिशत र त्यस पछिका आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दश प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृतनिलई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न पाइने छैन । ४५. सटही समीकरण कोषः (१) वदिशी वनिमिय कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भारतीय रूपैयाँ बाहेक अन्य वदिशी मुद्राको वनिमिय दरमा परिवर्तन भएको कारणबाट आर्जन गरेको पुनर्मूल्याङ्कन मुनाफालाई सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नाफा-नोक्सान हिसाबमा आवश्यक हिसाब मलिन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नाफा-नोक्सान हिसाबमा हिसाब मलिन गर्दा कुनै आर्थिक वर्षमा पुनर्मूल्याङ्कन आमदानी भएमा त्यस्तो मुनाफाको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम सटही समीकरण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । तर भारतीय रूपैयाँको वनिमिय दरमा परिवर्तन भएको कारणबाट हुने पुनर्मूल्याङ्कन नाफा-नोक्सानीको हकमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सटही समीकरण कोषमा जम्मा भएको रकम वदिशी मुद्राको वनिमिय दरमा घटबढ भएको कारणबाट हुने नोक्सानी समायोजन गर्न बाहेक राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतनिलई अन्य काममा खर्च गर्न वा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । ४६. तरल सम्पत्तिकायम गर्नु पर्ने: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजमिको तरल सम्पत्तिकायम राख्नु पर्नेछ । ४७. लाभांश घोषणा र वतिरणः (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वतिरण गर्नु अघि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको पूँजी, पूँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४४ बमोजमि साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रूपमा बकिरी वतिरण नगरेसम्म शेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा वा वतिरण गर्न पाउने छैन । ४८. पूँजी घटाउन आदेश दनि सक्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी घटाउन आदेश दनि सक्नेछ । परिच्छेद-७ । बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था । ४९. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने: (१) यो ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, शर्त वा नर्दिशनको अधीनमा रही “क” वर्गको बैङ्कले देहाय बमोजमिको बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछः- । (क) ब्याज वा बनिा ब्याजमा नकिषेप स्वीकार गर्ने वा वभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत नकिषेप परिचालन गर्ने र तनिको भुक्तानी दनि, । (ख) वदियुतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट नकिषेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दनि, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, । (ग) हायर पर्चेज, लजिडिग, हाउजिडिग, अधविकिर्ष लगायतका कर्जा दनि, ।

(घ) परियोजना तथा हाइपोथेक्सिन धति राखी कर्जा दनि एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धति वभिजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको समझौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दनि दिलाउने व्यवस्था गर्ने, । (ङ) वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दनि, । (च) आफू कहाँ पहिले नै धति रहसिकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दनि वा अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा धति रहसिकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धतिमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दनि, । (छ) आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, नजिको चल अचल सम्पत्तधतिबन्धक लनि वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लनि र धतिबन्धक, सुरक्षणमा लएको सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने, । (ज) आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैङ्कबाट पुनर्कर्जा लनि वा अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लनि दनि, । (झ) परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा वदिशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, । (ञ) प्रचलित कर्जा अपलेखन वनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने, । (ट) पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डबिज्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने, । (ठ) प्रतीतपत्र, वनिमियपत्र, प्रतजिजापत्र, चेक, यातु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण नषिकाशन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दनि, डस्काउन्ट गर्ने वा खरदि बकिरी गर्ने, । (ड) वदियुतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेन्ट नयुक्त गर्ने, । (ढ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही वदिशी वनिमिय कारोबार गर्ने, । (ण) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, शर्त वा नर्दिशन बमोजमि सरकारी कारोबार गर्ने, । (त) नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र खरदि-बकिरी गर्ने वा सकार गर्ने, । (थ) नेपालभतिर वा वदिशमा वनिमियपत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, वदिशबाट वपिरेषण प्राप्त गर्ने र सो को भुक्तानी गर्ने, । (द) ग्राहकको नमित्त कमशिन एजेन्ट भई शेयर, डबिज्चर वा सुरक्षणको जमिमा लनि, खरदि-बकिरी गरदिनि, शेयरको लाभांश, डबिज्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाई दनि र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभतिर वा वदिशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, । (ध) वासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, । (न) वपिन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासनिदाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तित्व वा सामुहिक जमानीमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमिको रकमसम्म कर्जा दनि, । (प) आफू तथा अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लनि वा कुनै प्रकारको सुवधि लनि ऋणी वा ग्राहकको वविरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैङ्क, सम्बन्धित निकाय वा अन्य

बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबीच लनि दनि, ।

(फ) सुन, चाँदी खरदि-बकिरी गर्ने, । (ब) परयोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालीम, परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने, । (भ) यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजमि आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज्जाको उचित व्यवस्थापन तथा बकिरी गर्ने, । (म) प्रचलित कानून बमोजमि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तहिरूबीच हुने कुनै कार्य बापत तरिनु बुझाउनु वा लनु पर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी लनि दनि व्यवस्था गर्न दुई पक्षको सहमतमा जमानी बस्ने, । (य) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम गर्ने । (२) यो ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही “ख” वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (च), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (त), (द), (ध), (न), (प) र (भ) मा उल्लिखित बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबारका अतिरिक्त देहाय बमोजमिको अन्य बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार समेत गर्न सक्नेछः- । (क) परियोजना धितो राखी कर्जा दनि, सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो वभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको समझौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दनि, दिलाउने व्यवस्था गर्ने, । (ख) आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, नजिको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लनि वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लनि, । (ग) वनिमियपत्र, प्रतजिजापत्र, चेक, यातुरुचेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दनि, डस्काउन्ट गर्ने वा खरदि-बकिरी गर्ने, । (घ) आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लनि, । (ङ) राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई प्रतीतपत्र र वपिरेषणको कारोबार गर्ने, । (च) ग्राहकको नमित्त कमशिन एजेन्ट भई शेयर, डबिज्चर वा सुरक्षणको जमिमा लनि, खरदि बकिरी गरदिनि, शेयर, डबिज्चर वा सुरक्षणको लाभांश, ब्याज, मुनाफा आदि उठाईदनि, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, । (छ) नेपालभित्र रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी काम गर्ने, । (ज) परियोजना स्थापना, सञ्चालन र बैङ्कडिग, लेखा, सम्पत्ति, कर्जा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालीम, परामर्श र अन्य सेवा प्रदान गर्ने तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, । (झ) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम गर्ने । (३) यो ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (च), (ज), (झ), (ट), (त), (द), (न), (प) र (भ) मा उल्लिखित बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबारका अतिरिक्त देहाय बमोजमिको अन्य बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार समेत गर्न सक्नेछः- । (क) हायर पर्चेज, लजिडिग, हाउजिडिग लगायतका कर्जा दनि, । (ख) अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग माली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो वभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको समझौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दनि, ।

(ग) आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लनि, । (घ) आफ्नो जायज्जाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बकिरी गर्ने वा बहालमा दनि, । (ङ) वनिमियपत्र, प्रतजिजापत्र, चेक, यातुरुचेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दनि, डस्काउन्ट गर्ने वा खरदि बकिरी गर्ने, । (च) राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई वदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, । (छ) कुनै पन वि्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसनि औजार, उपकरण, घरायसी टुक्रा सामान वा त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिको लागू कसिताबन्दी वा हायरपर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने, । (ज) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसनि, औजार उपकरण, घरायसी टुक्रा सामान वा त्यस्तै चल सम्पत्ति भाडामा लनि कर्जा (लजिडिग फाइनान्स) उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता चल सम्पत्ति भाडामा लनि दनि, । (झ) आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लनि, नजिको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लनि वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लनि, । (ज) आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पूरै बकिरी गर्ने वा लजिमा दनि, । (ट) खरदि गरिएको कुनै पन वस्तुको तत्काल वा पछि भुक्तानी गर्ने (डफिर्ड) मूल्यमा अर्को खरदिकर्तालाई बकिरी गर्नु परेमा वित्तीय संस्था र बकिरेताको सहमत अनुसार सो वस्तुको मूल्य तय गर्ने, । (ठ) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम गर्ने । (४) यो ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली र राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजमिको बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछः- । (क) राष्ट्र बैङ्कले तोके अनुसारको परियोजना, बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघुकर्जा दनि, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा वदेशी संघ वा संस्था आदबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा वा अनुदान लघुकर्जा वितरणमा वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने, । तर, । वदेशी संघ वा संस्था आदबाट कर्जा वा अनुदान लनु अघि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लनु पर्नेछ । (ग) लघुकर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यको लागू कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ, छैन पहिचान गर्ने, । (घ) लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने, । (ङ) लघुकर्जा समयमा असुल उपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने, । (च) राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई राष्ट्र बैङ्कले तोकदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही नक्षिपे स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो नक्षिपेको भुक्तानी दनि, । (छ) पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागू शेयर, डबिज्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने, ।

(ज) आफू तथा अन्य कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिन ऋणी वा ग्राहकको वविरण सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैङ्क, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबीच लिन दिने, । (झ) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम गर्ने । (५) यो ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली र राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही पूर्वाधार विकास बैङ्कले देहाय बमोजिमको वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछः- । (क) पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, । (ख) पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धतिपत्रमा लगानी गर्ने, । (ग) पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसनि उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतीतपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्ने, । (घ) राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने । (ङ) दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डबिन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, । (च) राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई लजिङ्ग कारोबार गर्ने, । (छ) विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने, । (ज) राष्ट्र बैङ्कले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । ५०. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामः (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले देहायका काम गर्नु वा गराउनु हुँदैनः- । (क) व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण गर्न वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न, । (ख) आफ्नो शेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिने, । (ग) सञ्चालक, चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ती, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न, । (घ) एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पूँजीकोषको राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रतिग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न, । (ङ) संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिने, । (च) राष्ट्र बैङ्कबाट "क", "ख" र "ग" वर्गमा वर्गीकृत बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको धतिपत्रमा लगानी गर्न, । (छ) राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पूँजीमा लगानी गर्न, ।

(ज) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा माली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न, । (झ) आफूले नाजायज लाभ लिन नयितले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनिकिसिमिको कार्य गर्न, । (ञ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने भनी राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो बैङ्कडिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न वा आफ्ना कर्मचारीलाई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी नियमावली बमोजिम आवास वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र, कुनै पनिकिषेप खातामा रहेको रकम वा मुद्दती रसदिको धतिमा कर्जा दिने र संस्थापक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनीहरुलाई आफ्नै मुद्दती निक्षेप, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्रको धतिमा कर्जा, तथा तोकिएको सीमासम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ५१. सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सहायक कम्पनी खोल्ने स्वीकृति दिँदा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक शर्तहरु तोकन सक्नेछ । ५२. सम्बद्ध व्यक्तिसँग कारोबार गर्न नपाउनेः कुनै पनिकि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तीहरुलाई कुनै पनिकि कर्जा वा सुविधा दिने पाउने छैन । ५३. शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराउनेः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले खातावाला वा आफूसँग कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचान तथा शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराउने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ५४. राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गर्नेः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिम काम कारोबार गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था तथा अन्य काम कुराका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था । ५५. कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन तथा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

(२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी वा सार्वजनिक-नजि साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास समझौतालाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरी आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हतिको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम कर्जाको सुरक्षण बापत लिएको सम्पत्तिकुनै पनिकिव्यहोराबाट कसैका नाउँमा रजिष्ट्रेशन वा दाखलि खारेज वा हस्तान्तरण

हुन नसक्ने गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखलि खारेज वा रोक्का राख्दिनिका लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३क) सार्वजनिक-नज्जि साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजमि कार्यान्वयन भएको परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुँदा वा ऋणीले कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थाको बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकायसँग गरिएको सम्झौता बमोजमि स्टेप-इन अधिकार प्रचलन गराउने अधिकार हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि रजिष्ट्रेशन, दाखलि खारेज वा रोक्का राख्दिनिका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले लेखी आए बमोजमि रजिष्ट्रेशन, दाखलि खारेज वा रोक्का गरी दनुि पर्नेछ । (५) न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिको कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि प्राथमिकता दिइएको वर्ग तथा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएमा सोही बमोजमि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । (६) ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग लएको कर्जाको शर्त, भाका र ब्याज सम्बन्धी कुराहरू कर्जा लेनदेन सम्बन्धमा भएको लिखित वा करारमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (७) ऋणी, जमानतकर्ता वा फर्म, कम्पनी वा संस्था ऋणी भए सोका सञ्चालक, राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रतशितभन्दा बढी शेयर लनि शेयरधनी, साझेदार वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व हुने व्यक्ति, उल्लिखित सबै व्यक्तिका परिवार तथा नजिहरु कहीं कतै हतधिकारी भए सोको विवरण तथा प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही गर्नु पर्दा आवश्यक परिचय खुल्ने प्रमाण समेत बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लनुि पर्नेछ । (८) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र सोमा लाग्ने, ब्याज, हरजाना तथा सो तर्जि बुझाउनु पर्ने समयतालिका समेत लिखित वा करारमा स्पष्ट रुपमा खुलाई सोको जानकारी ऋणी तथा जमानतकर्ता भए जमानतकर्ता समेतलाई दनुि पर्नेछ ।

(९) ऋणीले आफूले तर्जि बुझाउनु पर्ने वा तर्जि बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हरजाना तथा अन्य शुल्क एवं कर्जा प्राप्त गर्नका लागि गरिएको लिखित वा करार सम्बन्धी कागजात समेतको विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५६. कर्जा रकमको सदुपयोग सम्बन्धी अनुगमन: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनको लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजन ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई सो बमोजमि नियमिति अनुगमन गर्नु पर्नेछ । ५७. कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऋणीले कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखित वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलितको पालना नगरेमा वा लिखित वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हरजाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजमि अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लएको हो सो प्रयोजनमा नलागाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखित वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई लेखदिएको वा धति राखेको सुरक्षणलाई ललाम बकिरी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई लेखदिएको वा धति राखेको सुरक्षण कुनै कसिमिले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नशिचति म्याद दिई । त्यस्तो ऋणीलाई थप धति सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धति सुरक्षण राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि ऋणीले थप धति नराखेमा वा राखेको धति सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुल उपर हुन नसकेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानून बमोजमि आफ्नो साँवा ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि ललाम बकिरी वा अन्य व्यवस्था गरी साँवा, ब्याज र हरजाना रकम असुल गर्दा भएको खर्चको रकम र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साँवा, ब्याज र हरजानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फर्ति दनुि पर्नेछ । (५) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस दफा बमोजमि ललाम बकिरी गरेको सम्पत्ति सकार्ने व्यक्तिको नाममा प्रचलित कानून बमोजमि रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेजको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो ललाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजमि धति सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति ललाम बकिरी गर्दा कसैले नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजमि आफ्नो स्वामित्वमा लनि सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेज गरिदिनु पर्नेछ । (९) कुनै व्यक्तिलाई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले धति ललाममा सकारेको सम्पत्ति साबिक धनीले भोगचलन गर्न दिनु इन्कार गरेमा वा बाधा अवरोध गरेमा नेपाल सरकारको

सम्बन्धति नकियले प्रचलति कानून बमोजमि भोग चलन गराई दनिछ । (१०) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलति कर्जा अपलेखन वनियमावलीको अधीनमा रही अपलेखन गरेको कर्जाको असुली कारबाही रोकन पाउने छैन । (११) ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हरजना कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लखित वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलति कानून बमोजमि कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लमिटिडमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (१२) कुनै ऋणीसँग यस दफा बमोजमि कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर हुन नसकेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वदिशस्थति अन्य कुनै सम्पत्तिबाट समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर गर्न सकिने रहेछ भने सोको प्रयोजनको लागि प्रचलति कानून बमोजमि सम्पत्ति रोकका राख्ने लगायतका कर्जा असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ । (१३) यस दफा बमोजमि ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदा समेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राहदानी रोकका तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुवधाबाट सम्बन्धति ऋणीलाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्क समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो राय सहित आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउनेछ । (१४) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्ने सम्बन्धमा कसै उपर चलाएको कुनै कारबाहीको कारणबाट नजि उपर प्रचलति कानूनको कुनै कसुरमा कारबाही चलाउन रोक लगाइएको मानिने छैन । परिच्छेद-९ । लेखा, अभिलेख, विवरण तथा प्रतविदन सम्बन्धी व्यवस्था । ५८. हिसाब कतिब दुरुस्त राख्नु पर्ने: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो हिसाब कतिब, खाता, बही, श्रेस्ता र लेखाको अभिलेख यथार्थ र दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिने लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित मान्य सिद्धान्त अनुरूप बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतविम्बित हुने गरी राखिएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी इजाजतपत्र प्राप्त वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा वा कार्यालयले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व, आमदानी, खर्च आदि खुल्ने गरी छुट्टै लेखा, हिसाब कतिब, अभिलेख तथा नाफा-नोक्सान हिसाब लगायतको वित्तीय विवरण तयार पारी राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि राखिने लेखा तथा अन्य विवरण राष्ट्र बैङ्कले अन्यथा स्वीकृत दिएकोमा बाहेक आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । ५९. वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तयार गरी राख्ने: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात र नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह लगायतका अन्य वित्तीय विवरण राष्ट्र बैङ्कले तोकेका ढाँचा र तरिका अनुसार राख्नु पर्नेछ । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो वासलात र नाफा-नोक्सान हिसाबको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सोही अवधिभित्र राष्ट्र बैङ्कले तोके अनुसार सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लेखापरीक्षण भएको प्रत्येक आर्थिक वर्षको वासलात र नेपालभित्र तथा बाहिर भएको कारोबारको नाफा-नोक्सान हिसाबको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र तोकेको ढाँचामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । (३) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वासलात र नाफा-नोक्सान हिसाबमा सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी भए त्यस्तो सहायक कम्पनीको कारोबार तथा वित्तीय अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै र एकीकृत रूपमा समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (४) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तयार पार्नु पर्ने वासलात र नाफा-नोक्सान हिसाबको ढाँचा, विषयवस्तु, प्रमाणित गर्नु पर्ने तरिका र सार्वजनिक गराउनु पर्ने विवरण समेत राष्ट्र बैङ्कले तोके वा निर्देशन दिए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको कुनै विवरणमा उल्लेख गरेका कुराहरू गलत, अपूर्ण, भ्रमपूर्ण वा झुट्टा भएको शंका लागेमा राष्ट्र बैङ्कले लखित सूचना दई त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई देहाय बमोजमि गर्न लगाउन सक्नेछ:- । (क) छुटे छुटाइएको वा उल्लेख नगरिएको विषय प्रकाशन गर्न, वा । (ख) गलत, अपूर्ण, भ्रमपूर्ण वा झुट्टा जानकारी सच्याई विवरण पुनः प्रकाशन गर्न, वा । (ग) राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन माफत तोके बमोजमिका अन्य कुराहरू सच्याई प्रकाशन गर्न । ६०. लेखापरीक्षण समिति: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्य भएको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लेखापरीक्षण समितिमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, उपसमितिको संयोजक र कार्यकारी प्रमुखले कार्य गर्न सक्ने छैनन् ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको लेखापरीक्षण समितिको सदस्य नकिषेप लनि, कर्जा दनि, धतिपत्रमा लगानी गर्ने, स्वीकृत बजेट खर्च गरी नर्णय लनि पर्ने लगायतका नयिमति दैनिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने छैन । (४) सञ्चालक समितिले बैठक बोलाएको अवस्था बाहेक सामान्यतया लेखापरीक्षण समितिको बैठक तीन महिनामा एक पटक बस्ने छ । (५) लेखापरीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसोही समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ६१. लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेखा, बजेट तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यवधि, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था उपयुक्त भए नभएको र भए सोको पालना भए नभएको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेखा र बहीखाताको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र त्यस्ता कागजात प्रचलति कानून,

राष्ट्र बैङ्कको नयिमन तथा नरिदेशन बमोजमि ठीकसँग तयार भए नभएको बारे यकीन गर्ने, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लागू भएको प्रचलति कानून पूर्ण रूपमा पालना भएको छ भनी वशि्वस्त हुन बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको नयिमति व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको परीक्षण गर्ने, गराउने, । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम, नीति वा दडिएको नरिदेशन बमोजमि काम कारबाही भए नभएको अनुगमन गर्ने र सोको प्रतविदन सञ्चालक समिति समिक्ष पेश गर्ने, । (ङ) बाह्य लेखापरीक्षकको नयुक्तिको लागू तीन जना लेखापरीक्षकको नाम सफारिस गर्ने, । (च) सञ्चालक समितिबाट माग गरिएको वषियमा राय दनि । ६२. लेखापरीक्षण: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात, नाफा-नोक्सान हसिब लगायतका वार्षकि वित्तीय वविरण राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ढाँचा र तरकि अनुसार तयार गरी आर्थकि वरष समाप्त भएको चार महनिभतिर बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो वित्तीय वविरणमा कम्तीमा दुईजना सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र लेखापरीक्षकको सही भएको हुनु पर्नेछ । तर राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतलिई बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभतिर लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले मनासबि कारण खोली लेखापरीक्षण गराउने म्याद थपको लागी अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैङ्कले बढीमा दुई महनिको अवध थप गर्न सक्नेछ । (३) बाह्य लेखापरीक्षकले आफूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतविदन सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैङ्कमा दनिु पर्नेछ । ६३. लेखापरीक्षकको नयुक्ति तथा पारशिरमकि: (१) लेखापरीक्षकको नयुक्ति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाबाट हुनेछ ।

(२) साधारण सभाले एउटै लेखापरीक्षकलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी अवधकिो लागी नयुक्ति गरिन सक्ने छैन । (३) साधारण सभाले उपदफा (१) बमोजमि लेखापरीक्षक नयुक्ति गर्दा “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई नयुक्ति गरिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लेखापरीक्षक नयुक्ति नगरेमा वा गर्न नसकेमा राष्ट्र बैङ्कले लेखापरीक्षक नयुक्ति गरिन सक्नेछ । (५) कुनै कारणले लेखापरीक्षकको स्थान रक्ति भएमा बाँकी अवधकिो लागी सञ्चालक समितिले अर्को लेखापरीक्षकको नयुक्ति गरिनुपर्नेछ । (६) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकको पारशिरमकि राष्ट्र बैङ्कले नयुक्ति गरेकोमा राष्ट्र बैङ्कले, साधारण सभाले नयुक्ति गरेकोमा सो सभाले र सञ्चालक समितिले नयुक्ति गरेकोमा सो समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । ६४. लेखापरीक्षकमा नयुक्ति हुन नसक्ने: (१) देहाय बमोजमिको कुनै पन वियक्ति वा त्यस्तो व्यक्ति संस्थापक वा हसिसेदार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकमा नयुक्ति हुन सक्ने छैन:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा नजिको परिवारको सदस्य, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी, कर्मचारी वा आन्तरकि लेखापरीक्षक । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीसँग साझेदार भई काम गरेको व्यक्ति, । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋणी, उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्ति वा वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, । (ङ) नेपाल वा वदिशमा दामासाहीमा परेको व्यक्ति, । (च) सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतशित वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, । (छ) फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाई सो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षको अवध वियतति भई नसकेको व्यक्ति, । (ज) प्रचलति कानून बमोजमि लेखापरीक्षक नयुक्ति हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकमा नयुक्ति भएको कुनै व्यक्ति उपदफा (१) बमोजमि अयोग्य भएको पाइएमा त्यस्तो व्यक्ति को नयुक्ति स्वतः रद्द भएको माननिछ । ६५. वविरण दनिुपर्ने: (१) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको सलिसलामा मागेको हसिब कतिब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखा लगायत सोसँग सम्बन्धति अन्य वविरण बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न दनिुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागी लेखापरीक्षकले मागेका कुराको यथार्थ वविरण तथा जवाफ त्यस्तो वविरण वा जवाफ दनि जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले तुरुन्तै दनिुपर्नेछ । ६६. लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधकिार: (१) लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधकिार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) लेखा तथा वित्तीय वविरणको लेखापरीक्षण गर्ने, ।

(ख) आफूले लेखापरीक्षण गरेको लेखा, वासलात तथा नाफा-नोक्सान हसिब समावेश गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा लेखापरीक्षण प्रतविदन तयार गरी पेश गर्ने, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाहीमा अनयिमतिता भएको वा सही ढङ्गले काम हुन नसकेको र त्यस्तो वषियले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने देखिएमा सञ्चालक समितिलाई सोको जानकारी गराउने । (घ) देहायको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखेमा राष्ट्र बैङ्कलाई सोको जानकारी गराउने:- । (१) राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र दँदा तोकेका शर्त वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम वा दडिएको नरिदेशन आदकिो उल्लङ्घन हुने, । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नयिमति काम कारबाहीमा प्रतकिूल प्रभाव पार्ने, । (३) लेखापरीक्षकलाई लेखा परीक्षण प्रतविदन प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने वा गलत लेखा परीक्षण प्रतविदन पेश गर्न लगाउने । (२) लेखापरीक्षकलाई आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा जुनसुकै बखत बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाता, हसिब कतिब, लेखा, भौचर लगायत सबै

कागजात र लगतको नरीक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ र लेखापरीक्षकले आफ्नो काम उपयुक्त ढङ्गबाट पूरा गर्ने तथा कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारीसँग नजिले आवश्यक ठानेको जानकारी र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतविदनमा देहायका वषिय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछः- । (क) माग गरेको वषियमा जवाफ प्राप्त भए नभएको, । (ख) वासलात, वासलात बाहिरको कारोबार, नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह वविरण लगायतका वित्तीय वविरण राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार भए नभएको र उक्त वविरण बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राखेको हिसाब कतिब, बहीखाता, श्रेस्ता र लेखासँग दुरस्त रहे नरहेको, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि हिसाब कतिब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखा ठीकसँग राखे नराखेको, । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै पदाधिकारीले प्रचलित कानून विपरीत कुनै कामकाज वा अनयिमति कार्य गरे नगरेको वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हानि नोक्सानी भए नभएको, । (ङ) कर्जा अपलेखन वनियमावली वा राष्ट्र बैङ्कको नरिदेशन बमोजमि कर्जा अपलेखन गरे नगरेको, । (च) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबार राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि सन्तोषपद रुपबाट सञ्चालन भए नभएको, । (छ) शेयरधनीलाई जानकारी दनुपर्ने वषिय, । (ज) प्रचलित कानूनले तोकेको वषिय तथा राष्ट्र बैङ्कले लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतविदनमा खुलाउनु पर्ने भनी तोकिएको अन्य वविरण, । (झ) लेखापरीक्षकले दनि आवश्यक ठानेको अन्य सुझाव । (४) लेखापरीक्षकको प्रतविदन प्राप्त गरेपछि राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ठानेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकलाई देहायका थप कार्य गर्न आदेश दनि सक्नेछः- । (क) लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ठानेको अतिरिक्त जानकारी पेश गर्न, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको कारोबारको लेखापरीक्षणको क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउन, ।

(ग) कुनै खास वषियमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई सफारिस गरे बमोजमि अन्य जाँच गर्न । ६७. लेखापरीक्षकलाई कारबाहीको सफारिस गर्नेः (१) यस ऐन बमोजमिको कर्तव्य पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी लेखापरीक्षकको सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित नयिमनकारी नकियामा सफारिस गरी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सफारिस भई आएमा सम्बन्धित नयिमनकारी नकियाले प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्नेछ । ६८. लेखापरीक्षकले प्रमाणित गर्नुपर्नेः लेखापरीक्षकले आफूले परीक्षण गरेको हिसाब कतिब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखामा आफूले जाँचेको मति समेत उल्लेख गरी दस्तखत गरी नसिसा लगाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-१० । बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभनि वा प्राप्त गर्न (एक्वजिसिन) सम्बन्धी व्यवस्था । ६९. बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभनि वा प्राप्त गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन बमोजमि तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी एउटा बैङ्क वा वित्तीय संस्था अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा गाभनि वा एउटा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) “घ” वर्गको वित्तीय संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्थासँग मात्र गाभ्ने वा गाभनि वा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । तर पूर्वाधार विकास बैङ्क र बैङ्क वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभनि वा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैङ्कको नरीक्षण सुपरीवेक्षण प्रतविदनबाट कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र व्यवसाय अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभनिका लागि आदेश दनि सक्नेछः- । (क) पुँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा वगित तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खिस्कँदै गएको, । (ख) नकिषेपकर्ताको हति तथा नकिषेपकर्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था वदियमान रहेको, । (ग) वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्बर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको । (४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैङ्कको नरीक्षण सुपरीवेक्षण प्रतविदनबाट कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा देहायका कुनै अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त गर्न वा गराउन आवश्यक नरिदेशन वा सुझाव दनि सक्नेछः- । (क) एकै समूहका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीका एकभन्दा बढी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रही अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको, ।

(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्था यथास्थितिमा सञ्चालन गराउँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले नकिषेपकर्ता, सर्वसाधारण शेयरधनी, अन्य सेवाग्राहीको हक हति संरक्षण हुन नसक्ने देखिएको, । (ग) प्रणालीगत जोखमि बढ्दै गई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नरहेको, । (घ) नरिधारित समयमा सर्वसाधारण समूहमा शेयर नषिकासन नगरेको, नषिकासति शेयर बकिरी वविरण नभएको वा तोकिएको न्यूनतम समानुपातकि चुक्ता पुँजी नपुर्याएको, । (ङ) तीन पटक वा सो भन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा बारम्बार विवाद उत्पन्न भई सुशासनको अवस्था कमजोर भएको । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभनि वा प्राप्त गर्न आदेश दँदा त्यस्तो आदेशमा सोको प्रक्रिया समेत तोकन सक्नेछ । ७०. गाभ्ने वा गाभनि वा प्राप्त गर्न नविदन दनु पर्नेः (१) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा गाभनि चाहेमा गाभ्ने वा गाभनि चाहने दुई वा सो भन्दा बढी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आ-आफ्नो सञ्चालक

समतिबाट नरिणय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि देहायका कुरा खुलाई राष्ट्र बैङ्कमा संयुक्त रुपमा नविदन दनु पर्नेछः- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभनु, गाभनिको आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट बैङ्कडिग तथा वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण, । (ख) गाभने वा गाभनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह वविरण, खुद सम्पत्ति लगायतको वित्तीय वविरण सहितको लेखापरीक्षकको प्रतविदन, । (ग) गाभने वा गाभनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा लएका साहुहरुको हति सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था, । (घ) गाभनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानी अवधिसहितको यथार्थ वविरण, । (ङ) गाभने वा गाभनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको वविरण, । (च) गाभने वा गाभनि प्रयोजनको लागि प्रचलति कम्पनी तथा धतिपत्र सम्बन्धी कानून बमोजमिको स्वीकृति प्रक्रिया, । (छ) संस्थाहरुले गाभने, गाभनि सम्बन्धी गरेको प्रारम्भिक समझौतापत्र, । (ज) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य वषिय ।

(२) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्न चाहेमा सम्बन्धति दुई वा सो भन्दा बढी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आ-आफ्नो साधारण सभाको वशिष प्रस्ताव बमोजमि आ-आफ्नो सञ्चालक समतिबाट नरिणय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि देहायका वषिय खुलाई राष्ट्र बैङ्कमा संयुक्त रुपमा नविदन दनु पर्नेछः- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्तिको आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट बैङ्कडिग तथा वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण, । (ख) मूल संस्था तथा लक्षति संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह वविरण, खुद सम्पत्ति लगायतको वित्तीय वविरण सहितको लेखापरीक्षकको प्रतविदन, ।

(ग) मूल संस्था तथा लक्षति संस्थाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको वविरण, । (घ) प्रचलति कम्पनी तथा धतिपत्र सम्बन्धी कानून बमोजमिको स्वीकृति प्रक्रिया, । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्ति सम्बन्धी गरेको प्रारम्भिक समझौतापत्र, । (च) राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमिका अन्य वषिय । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यस्तो जाँचबुझको सलिसलामा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकता अनुसार नविदकसँग छलफल गर्न र थप कागजात समेत माग गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गरिएको जाँचबुझबाट बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्दा वा गाभ्दा वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्दा राष्ट्रको बैङ्कडिग तथा वित्तीय प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतसिर्धा तथा प्रचलति कानूनको पालनामा कुनै पनकिसिमिको नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैङ्क सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई गाभने वा गाभनि वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिनि सक्नेछ र यसरी सहमति दिँदा राष्ट्र बैङ्कले शर्त तोक्न वा नरिदेशन दिनि समेत सक्नेछ । ७१. सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा ७० बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभने वा गाभनि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरुले आ-आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बैङ्कको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नयुक्ति गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई दनु पर्नेछ । तर बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो मूल्याङ्कन राष्ट्र बैङ्कमा नविदन दनु पूर्व नै गर्न सक्नेछन् । (२) दफा ७० बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि लक्षति संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो साधारण सभाबाट नयुक्ति गरिएको वा साधारण सभाको अख्तियारी बमोजमि सञ्चालक समतिले नयुक्ति गरेको लेखापरीक्षकबाट सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । (३) प्राप्त गर्ने संस्थाले लक्षति संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको वसित मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नयुक्ति भएको मूल्याङ्कनकर्ताको काम कारबाही वशि्वसनीय नलागेमा राष्ट्र बैङ्कले नजिलाई हटाई अर्को मूल्याङ्कनकर्ताको नयुक्ति गर्न सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिनि सक्नेछ । (५) मूल्याङ्कनकर्ताको सेवा, सुवधि सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नरिधारण गर्नेछ । (६) मूल्याङ्कनकर्ताले सम्पत्ति, दायित्व, खुद सम्पत्ति तथा समग्र कारोबारको मूल्याङ्कन गर्दा सो सम्बन्धमा स्थापति मान्यता, आधार र वधिबमोजमि गर्नुपर्नेछ । (७) सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने वधि, मूल्याङ्कनका आधार र क्षेत्रका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक नरिदेशन दिनि सक्नेछ ।

७२. समझौता सम्बन्धी व्यवस्थाः यस ऐन बमोजमि राष्ट्र बैङ्कले आदेश दिएकोमा बाहेक गाभन वा गाभनि वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति पाएका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गाभने, गाभनि वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा देहायका वषियहरु खुलाई समझौता गर्नुपर्नेछः- । (क) नक्षेपकर्ता, साहु तथा शेयरधनीहरुको हति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन पद्धति र मलिन सम्बन्धी व्यवस्था, । (ग) लगानी तथा कारोबारको व्यवस्थापन, अन्तरसंस्था स्वामित्व तथा अन्तरसंस्था लेनदेन वविरण, जमानत वा प्रत्याभूतिको वविरण, गैर बैङ्कडिग कारोबारको व्यवस्थापन, सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन, । (घ) गाभने, गाभनि वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया, लाग्ने समय र लागतको वविरण, । (ङ) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संरचना र सञ्चालकको नामावली, । (च) गाभन, गाभनि वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा मूल संस्था र लक्षति संस्थाका कर्मचारीको तह मलिन, सेवा सुवधिको मलिन गर्ने व्यवस्था, । (छ) उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा अन्य शेयरधनीहरुको

वविरण, । (ज) नयाँ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको रुपमा गाभ्ने, गाभनि भए सो संस्थाको नाम, प्रबन्धपत्र र नयिमावली, पूँजी संरचना, पुनर्संरचना तथा वर्ग, । (झ) वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा सम्बन्धति नियमनकारी निकायको सहमतपत्र, । (ञ) वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपालमा रहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय प्राप्तगर्ने वा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण व्यवसाय नेपालमा बकिरी गर्ने भए सो वषिय, । (ट) सरोकारवालाको गुनासो व्यवस्थापन पद्धति, । (ठ) प्रचलति कानून र सोको पालना गर्न चालनि प्रक्रिया, । (ड) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य आवश्यक वविरण । ७३. स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) गाभ्ने वा गाभनि वा प्राप्तगर्न प्रक्रिया अगाडि बिडाउन सैधान्तिक सहमति पाएका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आ-आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी वशिष प्रस्ताव पारति गरी गाभ्ने वा गाभनि वा प्राप्तगर्ने कार्यको अन्तमि स्वीकृतिको नमितित दफा ७२ बमोजमिको समझौता संलग्न गरी संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैङ्क समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थसँग थप जानकारी वा कागजात माग गर्न आवश्यक देखेमा राष्ट्र बैङ्कले थप जानकारी वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्दा वा गाभ्दा वा प्राप्तगर्दा वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतस्पर्धाको वातावरण, कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार वा नयिन्तरति अभ्यास कायम हुन सक्ने, नसक्ने तथा समग्र बैङ्कडिग तथा वित्तीय संरचना, वित्तीय बजार तथा बचतकर्ताहरुलाई गम्भीर असर पर्ने सम्भावना तथा गाभए पछिको संस्थामा उल्लेख्य स्वामतिव कायम हुने संस्थापकको उपयुक्तता परीक्षण (फटि एण्ड प्रोपर टेस्ट) समेत गरी राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने, गाभनि वा प्राप्तगर्न शर्त वा सीमा तोकी अन्तमि स्वीकृतिदिनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको स्वीकृतिदिनि उपयुक्त हुने नदेखिएमा राष्ट्र बैङ्कले कारण खुलाई सोको जानकारी पैतालीस दिनभित्र सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दनिछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुलाई गाभएकै वा प्राप्त गरेकै कारणले यस ऐनमा उल्लेख भएका र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका नरिदेशनहरु पुरा गर्न कठिनाइ भएमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि छुट दनि सक्नेछ । (६) गाभ्ने, गाभनि वा प्राप्तगर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । ७४. कारोबार प्राप्त गर्न सक्ने: राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृतिलिई कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै पनशिखा कार्यालय वा सोको कुनै पनसिम्पत्तितथा कारोबार अर्को कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतमि प्राप्त वा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-११ । बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छकि खारेजी । ७५. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छकि खारेजी: (१) स्वेच्छकि खारेजीमा जान चाहने कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले स्वेच्छकि खारेजीको कार्ययोजना सहति राष्ट्र बैङ्क समक्ष नविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश हुन आएको नविदन उपर जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपालस्थति शाखा वा कार्यालयले आफ्नो ऋण तथा दायतिव पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैङ्क वशि्वस्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले शर्तसहति स्वेच्छकि खारेजीको सैधान्तिक सहमतदिनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि राष्ट्र बैङ्कबाट सैधान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजमिका कार्यहरु गर्नु पर्नेछ:- । (क) सैधान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मतिलि सात दिनभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सोको जानकारी दर्ता गराउने, । (ख) सैधान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मतिलि तीस दिनभित्र सम्पूर्ण नकिषेपकर्ता, साहु वा सम्बन्धति व्यक्तहरुलाई छट्टी, छरति र वशि्वसनीय माध्यमबाट सोको सूचना पठाउने, । (ग) सैधान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मतिलि तीस दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकिमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने, । (घ) राष्ट्र बैङ्कले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

७६. स्वेच्छकि खारेजीको प्रारम्भ: (१) राष्ट्र बैङ्कले स्वेच्छकि खारेजी गर्न अन्तमि स्वीकृतिदिएको मतिदिखि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छकि खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएको माननिछ । (२) दफा ७५ बमोजमि स्वेच्छकि खारेजीको सैधान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट स्वेच्छकि खारेजीको अन्तमि स्वीकृतिलिनु अघि देहायका कार्यहरु पूरा गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्पूर्ण नकिषेप तथा दायतिव तोकेको समयभित्र फरिता वा पूरा गरेको हुनुपर्ने, । (ख) कारोबार सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने र कुनै नयाँ कारोबार नगर्ने, । (ग) स्वेच्छकि खारेजी गर्न अत्यावश्यक हुने बाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने । (३) उपदफा (२) बमोजमिको काम कारबाही गर्ने सलिसलिमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक नरिदेशन जारी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमिको रकम तथा अन्य दायतिव भुक्तानी पाउने व्यक्तलि तोकेको समयभित्र भुक्तानी लनि नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैङ्कले नरिदेशन दिए बमोजमिको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) स्वेच्छकि खारेजीको लागि दिएको स्वीकृतिको कारणले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका नकिषेपकर्ता र अन्य साहुहरुको हकहितलाई कुनै पनकिसिमिको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन । (६) स्वेच्छकि खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको यस ऐन बमोजमिको काम कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सोको लेखापरीक्षण प्रतविदन राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमिको कार्य पूरा गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले स्वेच्छकि खारेजीको अन्तमि स्वीकृतिदिनिछ । राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ । (८) स्वेच्छकि खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तत्काल दाबीमा नआएको नकिषेप बापत तरिनु बुझाउनु पर्ने रकम राष्ट्र बैङ्कले नरिदेशन दिए बमोजमि छुट्याई राख्नु पर्नेछ । ७७. दायतिवमा असर

नपर्ने: यस परिच्छेद बमोजमि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेज भएको कारणबाट यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन । परिच्छेद-१२ । बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी । ७८. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालतमा नविदन दनि सक्ने: (१) राष्ट्र बैङ्कले यस परिच्छेद बमोजमि कुनै पनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको कारबाही सुरु गर्न अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ र त्यस्तो कारबाहीको नविदनको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालत समक्ष पेश गरेको नविदनसाथ राष्ट्र बैङ्कले देहायका कागजपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ:- ।

(क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी गर्नको लागि दफा ७९ बमोजमिको अवस्था वदियमान रहेको कारण सहितको विवरण, र । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई दफा ७९ बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा पर्न सक्ने अवस्था वदियमान रहेको आधार खुलाई अदालत समक्ष खारेजीको लागि नविदन दनि सक्नेछ:- । (क) भुक्तानी योग्य नकिषेप रकम भुक्तानी माग्दा त्यस्तो भुक्तानी नपाउने पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी नकिषेप रकमको प्रतिनिधित्व गर्ने वा एक प्रतिशतभन्दा बढी नकिषेपकर्ताको सामूहिक नविदन, वा । (ख) प्रचलित दामासाही सम्बन्धी कानून बमोजमि बाध्यात्मक खारेजीको लागि नविदन दनि सक्षम व्यक्ती । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमिको नविदनको आधारमा अदालतले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको त्यस्तो आदेश भएको मतिदिखि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ७९. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन सक्ने अवस्था: देहायको अवस्थामा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन सक्नेछ:- । (क) भुक्तानी अवधि पूरा भएको वा तत्काल भुक्तानी दनु पर्ने नकिषेप वा अन्य आर्थिक दायित्व निर्धारित समयमा भुक्तानी गर्न नसकी बाँकी रहेमा, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष ऋणात्मक भएमा, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नरीक्षण प्रतिविदनको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेजीको लागि सिफारिस गरेमा, । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी वा पदाधिकारीबाट नकिषेपकर्ताको हकहति तथा वित्तीय प्रणालीको विकासमा बारम्बार अवरोध पुग्ने काम कारबाही गरेको पाइएमा, । (ङ) यस ऐन तथा राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेको पाइएमा, । (च) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुने भनी राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेका अन्य अवस्था पाइएमा । ८०. कारोबार स्थगन हुने: (१) दफा ७८ बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालत समक्ष नविदन दनि बतित्तकै राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दनिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वित्तीय कारोबारको स्थगनको आदेश दँदा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । ८१. लक्विडिटरको नियुक्ति: (१) अदालतले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारबाही प्रारम्भ गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई लक्विडिटरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतले आदेश दिएकोमा राष्ट्र बैङ्कले पन्ध्र दिनभित्र कम्तीमा तीन जनालाई लक्विडिटरमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि राष्ट्र बैङ्कले अदालत समक्ष लक्विडिटरको सिफारिस गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि दामासाही व्यवसायीको कार्य गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिसहितबाट बैङ्कडिग तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्तिसिफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि सिफारिस गरिएका तीन व्यक्तिसहित कुनै एक व्यक्तिलाई अदालतले लक्विडिटरको रुपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि लक्विडिटर नियुक्ति भएपछि त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिस्वतः वधितन भएको मानिन्छ र लक्विडिटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नियुक्त गरेका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा स्वतः अन्त्य हुनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि नियुक्ति भएको लक्विडिटरले राजीनामा दिएको, नजिको मृत्यु भएमा वा नजि तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न असक्षम भएको कुरा राष्ट्र बैङ्कलाई लागेमा राष्ट्र बैङ्कले नजिलाई हटाई अर्को लक्विडिटर नियुक्ति गरी पाउन यस दफा बमोजमि अदालत समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (७) लक्विडिटरको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा राष्ट्र बैङ्कको सिफारिसमा अदालतले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ८२. लक्विडिटरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ गर्ने प्रयोजनको लागि नियुक्त लक्विडिटरले आफू नियुक्त भए पछि देहाय बमोजमिको काम कारबाही गर्नु पर्नेछ:- । (क) नियुक्ति भएको पन्ध्र दिनभित्र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरु तथा सम्बन्धित व्यक्तिसहितको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै नेपाली र अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, । (ख) नियुक्ति भएको पन्ध्र दिनभित्र बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी आदेशको प्रमाणित प्रति संलग्न गरी जानकारीको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नकिषेप सुरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित भएको संस्थामा पठाउने, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबार हुने मुख्य स्थान तथा सोको प्रत्येक कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा त्यस्तो आदेशको सूचना टाँस गर्ने, गराउने, । (घ) नियुक्ति भएपछि प्रत्येक साता कम्तीमा एक पटकका दरले चार सातासम्म राष्ट्रियस्तरमा प्रसारण हुने एक टेलिभिजन तथा एक रेडियोमा सोको सूचना

प्रसारण गर्ने, । (ड) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि सूचना प्राप्त गरेपछि किम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दर्ता कतिबन्धा बाध्यात्मक खारेजीको कार्य प्रारम्भ गर्ने आदेश भएको व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनको अधीनमा रही लक्विडिटरको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, खाता बही, लेखा, अभिलेख तथा जायजेथाको जमिमा लनि, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका अत्यावश्यक नियमिति कार्य गर्ने, ।

(ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्था तर्फबाट र सोको नाममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने, गराउने, । (घ) आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने, । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा खारेजीको काम कारबाही गर्न आवश्यक खर्च गर्ने, । (च) नकिषेप सुरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित संस्थासँग समन्वय गर्ने, । (छ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी, साधारण सभा, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने, । (ज) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय र वित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्ने, । (झ) राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वा आंशिक सम्पत्ति तथा दायित्व अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने, । (ञ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जायजेथा सुरक्षण राखी ऋण प्राप्त गर्ने, । (ट) कुनै सम्पत्ति बेचबखिन गर्दा वा कुनै करार वा दायित्व अन्त्य गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबखिन गर्ने वा त्यस्तो करार वा दायित्वको अन्त्य गर्ने, । (ठ) आवश्यकता अनुसार आफ्नो काममा सहयोग पुर्याउन व्यावसायिक तथा योग्य व्यक्तिको सेवा लनि, । (ड) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै साहु वा ऋणीसँग आवश्यक छलफल र मिलापत्र गर्ने, । (ढ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जायजेथा सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने, बिक्री गर्ने र यस ऐन बमोजमि वितरण गर्ने, । (ण) सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै व्यक्तिले बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा नकिषेपकर्ता वा साहुहरूलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउन कार्य गरे नगरेको बारेमा जाँचबुझ गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको वरिद्धमा आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउने वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कुनै मुद्दा वा कुनै कानूनी कारबाही चलाउने वा त्यसको प्रतिकषा गर्ने, । (त) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्तिकिसैले प्रयोग गरेको भए सो फर्ति लनि वा त्यस्तो सम्पत्ति वा बदर भएको कारोबारबाट रकम फर्ति लनि कानूनी कारबाही चलाउने, । (थ) प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको ढाँचामा खारेजीको सम्बन्धमा भएको कारबाहीको प्रतिविदन तयार गरी अदालत र राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्ने, । (द) बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेज गर्न आवश्यक अन्य सबै काम कारबाही गर्ने, गराउने, । (ध) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य कार्य गर्ने । (४) लक्विडिटरले यस परिच्छेद बमोजमि कुनै अधिकार प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न हुन आएमा सोको फुकुवा गर्नका लागि निजिले अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पेश हुन आएको नविदनमा उल्लिखित कारण मनासबि देखिएमा अदालतले उपयुक्त आदेश दनि सक्नेछ । ८३. खारेजी सम्बन्धी आदेशको प्रभावः (१) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश गरेकोमा त्यस्तो आदेशबाट देहायका विषयमा देहाय बमोजमि हुनेछः- ।

(क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै दाबी वा अधिकारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमिको कुनै हदम्याद समाप्त भएकोमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतबाट आदेश भएको मतिलि छ महिनिसम्म त्यस्तो दाबी वा अधिकारको हदम्याद स्वतः वसितार हुनेछ । (ख) खण्ड (ग) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा जायजेथा कुनै पन किमिले रोक्का रहेको वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लिएको कर्जा बापत धति रहेको भए सो स्वतः फुकुवा हुनेछ । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नकिषेप लनि तथा कर्जा दनि काम कारबाही स्वतः बन्द हुनेछ । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका वरिद्धमा कुनै अदालतमा रहेको अदालती कारबाहीहरू स्वतः स्थगित हुनेछ र अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वरिद्धको अदालती कारबाही जगाउन सकिने छैन । तर त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दा विचाराधीन रहेको भए वा सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक निकास लनि जरुरी भएमा राष्ट्र बैङ्कले सो अदालत समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको दायित्वमा ब्याज वा अन्य कुनै कसिमिको थप दस्तुर लाग्ने छैन । (च) त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयर हस्तान्तरण, धतिबन्धक वा दाखलि खारेज हुन सक्ने छैन । तर राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई हस्तान्तरण, धतिबन्धक वा दाखलि खारेज गर्न सकिनेछ । (२) अदालतले बाध्यात्मक खारेजीको काम प्रारम्भ गर्न आदेश दिएको मतिलि छ महिना अघि गरिएको कुनै पन किमि कारबाहीले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नकिषेपकर्ता र साहुहरूको हतिलाई क्षति वा हानि नोक्सानी पुर्याउने कुराको कुनै कसिमिबाट लक्विडिटरलाई जानकारी हुन आएमा लक्विडिटरले सो कुराको नविदन अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैङ्क समेतलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लक्विडिटरले पेश गरेको नविदनमा अदालतले देहाय बमोजमिको कुनै काम कारबाही भएको देखेमा त्यस्तो काम कारबाही अमान्य र बदर भएको घोषणा गर्न सक्नेछः- । (क) उपहार प्रदान गर्ने नर्णय गरिएको भएमा, । (ख) नकिषेपकर्ता वा साहुहरूको हक हतिलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरिएको भएमा, । (ग) कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने मतिभिन्दा अगाडि नै गरिएको भुक्तानी वा हस्तान्तरण वा कर्जाको म्याद भुक्तानी हुनु अघि नै धतिको फुकुवा, हस्तान्तरण वा दाखलि खारेज भएमा, । (घ)

कुनै काम कारोबारको सलिसलामा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई सामान्य वा प्रचलनमा रहेको भन्दा थप दायित्व पार्ने गरी करार भएको पाइएमा, । (ड) यस ऐन बमोजमि गर्न पाउने नियमिति बैङ्कडि तथा वित्तीय कारोबारभन्दा फरक व्यवस्था गरी कुनै सम्झौता वा कारोबार भएको पाइएमा, । (च) सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारी दनि गरी करार गरिएको भएमा ।

(४) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा परेको भए देहायका कारोबारहरू बदर हुने छन्:- । (क) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा छ महिना अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ महिनाको अवधिभित्र गरिएका अग्रधिकारयुक्त कारोबारहरू, । (ख) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएका अग्रधिकारयुक्त कारोबारहरू, । (ग) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र कम मूल्य राखी कुनै कारोबार भई सोको परिणाम स्वरुप बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा परेमा वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही सुरु भएपछि कम मूल्य राखी भए गरेका अन्य कारोबार, । (घ) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नुभन्दा दुई वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दुई वर्षको अवधिभित्र भए गरेका जालसाजपूर्ण कारोबारहरू । (५) उपदफा (४) बमोजमिका कारोबारलाई बदर गराउन लक्विडिटरले अदालतमा नविदन दनि पर्नेछ । (६) कुनै कारोबार बदर हुने कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण वा केही रकम लक्विडिटरलाई भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दनि, । (ख) त्यसरी कारोबार भएको जायजैथा वा सो बराबरको मूल्य लक्विडिटरलाई बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दनि, । (ग) त्यस्तो कारोबारको माध्यमबाट बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लिएको ऋण, सो ऋणको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दिएको सुरक्षण वा जमानत पूरै वा आंशिक रुपमा छुट वा मुक्त गर्ने आदेश दनि, । (घ) बदर हुने कारोबारको फलस्वरुप बैङ्क वा वित्तीय संस्था र अर्को व्यक्तबीच भएको माफी, सुमपुवा वा सम्झौता बदर हुने, प्रभावहीन हुने वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश दनि, । (ड) यस उपदफा बमोजमिको आदेश कार्यान्वयन गर्न अन्य कुनै थप आदेश दनि पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश समेत दनि । (७) उपदफा (३) वा (४) बमोजमिको काम कारबाही कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिले गरेको कारणबाट बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी नजिह्रूले व्यक्तगित रुपमा व्यहोरनु पर्नेछ । ८४. सम्पत्ति तथा दायित्वको लगतः (१) लक्विडिटरले यस ऐन बमोजमि बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा सम्भाव्य दायित्वको अवलिम्ब लगत तयार गरी एक प्रति राष्ट्र बैङ्क समक्ष बुझाई एक प्रति सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लगतमा देहाय बमोजमिको विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नक्षिपकर्ता तथा साहुहरू प्रतिको दायित्व, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सबै प्रकारका दायित्वको विवरण र सोको अनुमानित मूल्य, ।

(ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सेवा प्राप्त गर्न गरेको करार, । (घ) बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा जाने आदेश हुनु भन्दा छ महिना अघिको अवधिमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेको महत्वपूर्ण कारोबार । (३) उपदफा (१) बमोजमिको लगतलाई लक्विडिटरले त्रैमासिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र साहुहरूले नक्षिप गर्न चाहेको बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८५. कारोबार अन्त्य गर्न सक्ने: (१) लक्विडिटरले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नमिन कारोबार अन्त्य गर्न सक्नेछ:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेको रोजगारी सम्बन्धी कुनै करार, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्था पक्ष भएको कुनै पन सेवा बापत गरिएको करार, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले संरक्षक (ट्रस्टी) को हैसियतमा गर्दै आएका सम्पूर्ण कार्य तथा करार, । (घ) आवश्यकता र परिस्थिति बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयका कुनै पन नियमिति काम कारबाही, । (ड) कुनै सीमा बनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी भए गरेका कुनै पन दायित्व, । (च) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम कारबाही । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्त्य भएका कुनै पन काम कारबार बापत त्यस्तो कारोबार अन्त्य गरिएको दनि सम्मको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तरिनु बुझाउनु वा बहन गर्नु पर्ने दायित्व बाहेक अन्य कुनै पन किसिमिको थप रकम तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने छैन । ८६. दाबी पेश गर्ने सूचना: लक्विडिटरले यस ऐन बमोजमि बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पन किसिमिको दाबी हुने व्यक्तिले यस दफा बमोजमि अन्तमि सूचना प्रकाशन वा प्रसारण भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो दाबी तथा आफूले पाउन सक्ने रकम बुझ्ने माध्यम उल्लेख गरी विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समयभित्र देहाय बमोजमि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:- । (क) राष्ट्रियस्तरको कुनै नेपाली र अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबार हुने मुख्य स्थान तथा सोको प्रत्येक कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा सूचना टाँस गर्ने गराउने । ८७. लक्विडिटरले दाबी स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने: (१) दफा ८६ बमोजमि दाबी परेको नब्बे दिनभित्र सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी लक्विडिटरले प्राप्त प्रमाणको आधारमा सो दाबी पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गरेको जानकारी दाबीकर्तालाई दनि पर्नेछ र सोको सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आफ्नो दाबी आंशिक

स्वीकृत वा अस्वीकृत भएका दाबीकर्ताले सोको जानकारी पाएको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो थप प्रमाण भए सो समेत समावेश गरी दाबी पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको दाबीमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा लक्विडिटरले आंशिक वा पूर्ण रूपमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि लक्विडिटरले गरेको नरिणयमा चर्चित नबुझेमा त्यस्तो नरिणयको जानकारी पाएको मतिलि एक्काईस दिनभित्र दाबीकर्ताले अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । ८८. दाबीको वर्गीकरण: (१) लक्विडिटरले दफा ८७ बमोजमि स्वीकृत, आंशिक रुपमा स्वीकृत वा अस्वीकृत दाबीलाई सोही बमोजमि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा छुट्ट्याई राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आंशिक रुपमा स्वीकृत दाबीलाई स्वीकृत भएजति स्वीकृत र बाँकीलाई अस्वीकृत दाबीको सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) दाबीको सूची तयार गर्दा त्यस्तो सूचीमा दाबीकर्ताको नाम, ठेगाना, भुक्तानी हुने स्थान, मति, रकम तथा दाबी सुरक्षति गर्ने धर्ति भए नभएको विवरण समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै दाबीको बारेमा विवाद रही सोको नरिणय नभएसम्म त्यस्तो दाबीलाई विवादति दाबीको सूचीमा राख्नु पर्नेछ । (५) स्वीकृत र मूल्य नश्चिति नभएका दाबीलाई लक्विडिटरले आफूले तोकेको सूची अन्तर्गत सूचीकृत गर्नु पर्नेछ । (६) सुरक्षति साहुहरूको दाबीको छुट्टै वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । (७) स्वीकृत दाबीलाई यस ऐन बमोजमिको भुक्तानीको प्राथमिकता क्रममा रहने गरी सूचीकृत गर्नु पर्नेछ । ८९. साहुहरूको सभा: (१) बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका साहुहरूले आपसी छलफल र सहमतिको लागि साहुहरूको सभा गठन गर्न सक्नेछन् । (२) राष्ट्र बैङ्कले तोकदिएको शर्त तथा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लक्विडिटरले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साहु र ऋणीहरूसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सहमति कायम गर्न सक्नेछ । ९०. खारेजी योजना: (१) दफा ८८ बमोजमि दाबीको वर्गीकरण गर्ने कार्य समाप्त भएपछि सोको तीस दिनभित्र लक्विडिटरले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजी प्रक्रियाको वसित्त योजना तयार पारी स्वीकृतको लागि अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश गरि खारेजी योजनामा देहायका विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा दायित्वको वसित्त विवरण, सोको प्रकृति र परिणाम, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वगित र प्रक्षेपित आय तथा व्ययको विवरण, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वर्तमान आर्थिक कारोबार जारी राख्ने वा रद्द गर्ने सम्बन्धी वसित्त विवरण, । (घ) अदालतबाट भएको नरिणय वा आदेश, । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले गरेको कसुर वा अन्य गैरकानूनी काम कारबाही बापत क्षतिपूर्ति माग गर्न गरिएको कारबाहीको विवरण, । (च) दाबी वर्गीकरण तथा भुक्तानी प्राथमिकता सहितको वसित्त विवरण, । (छ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुख्य सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरूको समूहको बिक्री तथा तरलता सम्बन्धी योजना, ।

(ज) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको दायित्व तथा आगामी नब्बे दिनभित्र नक्षेपकर्ता र साहुहरूलाई तरिनुपर्ने सम्भाव्य भुक्तानी विवरण तालिका, । (झ) बाध्यात्मक खारेजीको लागत तथा खर्च, । (ञ) राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य विवरण । (३) लक्विडिटरले उपदफा (१) बमोजमिको खारेजी योजनालाई त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (४) खारेजी योजनालाई अदालतले स्वीकृत गरेपछि सो योजनामा दाबी उल्लेख भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका साहुहरूलाई नरीक्षणको लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा लगानी गरी पुनः पूँजीकृत गरिने छैन । ९१. नक्षेपकर्तालाई तत्काल पेश्की दिन सक्नि: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लक्विडिटरले बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नक्षेपकर्ताहरूलाई नक्षेप वितरणको समयमा हिसाब मलिन हुने गरी पेश्कीको रुपमा प्रतिखाता बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको पेश्की दफा ९४ बमोजमि भुक्तानी गर्दाका बखत समायोजन गर्नु पर्नेछ । ९२. सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकार: राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही लक्विडिटरले बाध्यात्मक खारेजी प्रक्रियामा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साहुको स्वीकृत दाबीको सुरक्षण बापत दिएको सम्पत्तिलागयत त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई देहाय बमोजमि ललाम बिक्री गर्न गराउन सक्नेछ:- । (क) बजारमा सजलिसँग बिक्री गर्न सक्नि धर्तिपत्र, वदेशी मुद्रा वा बजारमा तुरुन्तै बिक्री हुन सक्ने सम्पत्तिलाई कारोबार हुने स्थानमा, । (ख) साहुको कर्जा सुरक्षण बापत दिएको बजारमा सजलिसँग बिक्री हुने धर्तिपत्र, वदेशी मुद्रा वा अन्य सम्पत्ति धर्ति लनि साहुहु स्वयंले बिक्री गर्न, । (ग) सम्पत्तिलागयत ललाम बिक्री गर्दा मनासबि मूल्य प्राप्त हुँदैन भन्ने लक्विडिटरलाई लागेमा अन्य कुनै पन्तिबरबाट बिक्री गर्न, । (घ) राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि अन्य व्यवस्था गर्न । ९३. दाबी फछ्छ्यौटको सूचना: लक्विडिटरले दफा ९० बमोजमिको खारेजी योजना बमोजमि दाबी फछ्छ्यौट गर्न दाबीको प्रकृति, परिमाण र भुक्तानी प्राथमिकता समेत खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्नेछ । ९४. भुक्तानीको प्राथमिकता: (१) बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले देहायको प्राथमिकता क्रमानुसार दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्नेछ:- । (क) बाध्यात्मक खारेजीको लागि भएको खर्च, । (ख) नक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचलति कानून बमोजमि भएका नक्षेप बीमा सुरक्षणसम्मको रकम वा त्यस्तो रकम नक्षेप रकम कानून बमोजमि स्थापना भएको नक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको नक्षेप, ।

(घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दानि पर्ने तलब भत्ता तथा अन्य दायित्व बापतको रकम, ।

(ङ) नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय वा राष्ट्र बैङ्कलाई तरिनु बुझाउनु पर्ने रकम, । (च) अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तरिनु बाँकी शुल्क वा मूल्याङ्कन बापत तरिनुपर्ने रकम, । (छ) अन्य साहु वा अन्य दाबी बापतको रकम, । (ज) प्रचलति कानून बमोजमिका शेयरधनीहरु । (२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९१ बमोजमि बकिरी वतिरण गर्दा बकिरी वतिरण नभएको कुनै सम्पत्त किनै साहुले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट आफूले पाउन सक्ने रकम बापत बुझन मज्जुर गरी नविदन दएमा त्यस्तो सम्पत्तको मूल्य राष्ट्र बैङ्कले नरिधारण गरदिएको मापदण्डको अधीनमा रही लक्विडिटरले त्यस्तो साहुलाई सो सम्पत्त हिस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षति साहुहरुको सुरक्षण बापत कुनै सम्पत्त राखिएको भए त्यस्तो सम्पत्त निजिहरुको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिन्छ । ९५. बुझन नआएको वस्तु वा रकम: दाबी वा दायित्वको वविरण अनुसार आफ्नो रकम वा वस्तु फरिता लनि यस परिच्छेद बमोजमि सूचना दडिएकोमा तोकिएको समयमा त्यस्तो रकम वा वस्तु फरिता लनि सम्बन्धति व्यक्त निआएमा त्यस्तो वस्तु वा रकम राष्ट्र बैङ्कले नरिदेशन दएि बमोजमि लक्विडिटर वा अन्य निकायको जमिमामा राखनु पर्नेछ । ९६. खारेजीको नरिणय: (१) यस परिच्छेद बमोजमि बाध्यात्मक खारेजीमा रहेको र राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र रद्द भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको लागि लक्विडिटरले खारेजीको काम सम्पन्न भए पछि सो काम कारबाहीको वविरण सहति अदालत समक्ष नविदन दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लक्विडिटरले अदालत समक्ष नविदन गरेमा सो उपर अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा गएको नरिणय दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतले दएको नरिणय लक्विडिटरले नेपाली वा अंग्रेजी भाषाका एक एक वटा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकिमा कम्तीमा एक एक पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रकाशन गर्दा अदालतबाट भएको आदेश तथा खारेजी प्रतविदनको मुख्य वषिय समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सूचना प्रकाशति भएपछि लक्विडिटरले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनी दर्ताको सूचीबाट हटाउन कम्पनी रजिष्ट्रारलाई अनुरोध गर्नेछ र सोही बमोजमि कम्पनी रजिष्ट्रारले उक्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनी दर्ता कतिबबाट हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि खारेजीमा गएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ र त्यस्तो बैङ्क, वित्तीय संस्था वधिवित वधितन भएको मानिन्छ । (६) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी, सोको शेयरधनी वा अन्य व्यक्तिको यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमिको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कायम नै रहनेछ ।

९७. एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी: एकभन्दा बढी मुलुकमा काम कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया राष्ट्र बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मध्यनजर गरी नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । तर एकभन्दा बढी मुलुकमा काम कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको रुपमा काम गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी यसै परिच्छेद बमोजमि हुनेछ । ९८. दाबी नलाग्ने: दफा ८६ बमोजमि आफ्नो दाबी पेश गर्न सूचना गर्दा तोकिएको समयभित्र दाबी पेश नगर्ने साहु तथा अन्य व्यक्तिले दाबी पेश गर्ने अवधिसमाप्त भए पछि कुनै दाबी पेश गर्न पाउने छैन । तर नक्षेपकर्ताको खातामा रहेको रकम उपर दाबी नपरेको कारणले नजिको हकमा कुनै असर पर्ने छैन । परिच्छेद-१३ । कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ९९. नियमनको कारबाही गर्न सक्ने: (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, वनियम, नरिदेशन वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई उल्लङ्घनको प्रकृति र गाम्भीर्य हेरी राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजमिको कुनै एक वा एक भन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछ:- । (क) सचेत गराउने वा लखिति चेतावनी दनि, । (ख) सुधारात्मक कदम चालनका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलयितनामा गराउने, । (ग) यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, वनियम, नरिदेशन वा आदेशको उल्लङ्घन नगर्न वा सुधारात्मक कदम चालन लखिति आदेश जारी गर्ने, । (घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयरधनीलाई दनि लाभांशको वतिरण वा बोनस शेयर जारी गर्न वा लाभांश वतिरण वा बोनस शेयर जारी गर्ने कार्यमा प्रतबिन्ध लगाउने, । (ङ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने नक्षेप वा दनि सक्ने कर्जा वा नक्षेप स्वीकार गर्न वा कर्जा दनि कार्यमा सीमा तोकने वा प्रतबिन्ध लगाउने, । (च) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशकि वा पूरण प्रतबिन्ध लगाउने । (२) राष्ट्र बैङ्कले देहायका अवस्थामा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दएको बैङ्कडि तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) बैङ्कडि तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मतिले छ महिनाभित्र बैङ्कडि तथा वित्तीय कारोबार सुरु नगरेमा, । (ख) राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नलिई बैङ्कडि तथा वित्तीय कारोबार गर्न बन्द गरेमा, । (ग) नक्षेपकर्ताको हकहति वपिरीत हुने गरी बैङ्कडि तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेमा वा मागेको वा म्याद पुगेको नक्षेप माग गर्दा फरिता नगरेमा वा गर्न नसकेमा, । (घ) राष्ट्र बैङ्क ऐन, यस ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, वनियम, नरिदेशन, आदेश वा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको शर्त उल्लङ्घन गरेमा वा पालना नगरेमा, । (ङ) झुट्टा वविरण पेश गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको पाइएमा, । (च) प्रचलति कानून बमोजमि नक्षेप सुरक्षण नगराएमा ।

(३) कुनै पनबैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा राष्ट्र बैङ्कले उल्लङ्घनको प्रकृतितथा गाम्भीर्य हेरी देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः- । (क) नजिले लएको सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयर जफत तथा रोक्का गर्ने र सो शेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दनि, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, सञ्चालक, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक लगायतका केही । वा सबै सुविधा रोक्का वा नलिम्बनमा राख्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दनि, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्ने कुनै पनव्यक्ति वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैङ्कको नरीक्षण वा अनुगमनबाट नकिषेपकर्ता, शेयरधनी तथा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हतमा काम नगरेको पाइएमा नजिलाई लखित सूचना दिई सो पदबाट हटाउने, । तर यस खण्ड बमोजिमको कारबाही गर्दा नजिलाई आफू उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्न तीनदेखि पन्ध्र दिनको समय दनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिले अवकाश पाए बापतमा कुनै पनक्षतिपूर्ति वा कर्मचारी विनियमावलीमा व्यवस्था भएको सुविधा पाउने छैन र राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पनबैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पाँच वर्षसम्मका लागि सेवामा बहाल रहन अयोग्य मानिन्छ । (घ) खण्ड (ग) बमोजिमको कारबाही गर्दा त्यस्तो कारबाहीमा पर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्य कर्मचारीले कारबाहीको पत्र नबुझेमा वा पत्र बुझी स्पष्टीकरण पेश नगरेमा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरेको जानकारी दनि सक्ने, । (ङ) यस ऐन विपरीत वा अस्वाभाविक तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लएको वा दिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सेवा सुविधा वा सो बापत लाग्ने रकम तथा प्रचलित कानून बमोजिमको ब्याज त्यस्तो सेवा सुविधा दनि व्यक्तबाट असुल उपर गर्ने, । (च) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यावसायिक रुपले सम्बद्ध भएको निकाय समक्ष कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दनि । (४) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तरिनु बुझाउनु पर्ने रकम कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हेलचेतर्पाई वा बदनीयतको कारण तरिनु बुझाउनु पर्ने देखिए आएमा त्यस्तो रकम त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट असुल उपर गर्न राष्ट्र बैङ्कले आदेश दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम दिएको आदेशको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यस्तो रकम व्यक्तगत रुपमा तरिनु बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र नतरि नबुझाएमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा नजिको परिवारको नाममा रहेको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाता वा नजि वा नजिको परिवारको कुनै पनचल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिन्छ । (७) यस दफा बमोजिम राष्ट्र बैङ्कले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नियमन, नरीक्षण, सुपरविक्षण वा अन्य कुनै काम कारबाही गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा लागेको खर्च त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । १००. जरिवाना गर्न सक्ने: (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरेको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दनु पर्ने जानकारी नदनि वा पेश गर्नु पर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा अनुगमन, नरीक्षण वा सुपरविक्षण गर्दा राष्ट्र बैङ्क वा सो कार्यका लागि राष्ट्र बैङ्कबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछः- । (क) म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रूपैयाँ, । (ख) म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चस हजार रूपैयाँ, । (ग) खण्ड (ख) को अवधिनाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रूपैयाँ । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लङ्घन गरेमा वा राष्ट्र बैङ्कले दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा राष्ट्र बैङ्कले उल्लङ्घनको प्रकृतितथा गाम्भीर्य हेरी दशलाख रूपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिवानाको रकम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नरिण्यको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कलाई नबुझाएमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिन्छ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्र बैङ्कलाई प्राप्त हुने नगद जरिवाना सरकारी कोषमा दाखला गर्नु पर्नेछ । १०१. कारबाहीको कार्यविधि: (१) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक दफा ९९ बमोजिम कारबाही वा दफा १०० बमोजिम जरिवाना गर्दा राष्ट्र बैङ्कले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछः- । (क) प्रस्तावित कारबाही वा जरिवाना गर्नु अघि आरोपित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिवाना वा कारबाहीको बारेमा नजिले गरेको कार्यको प्रकृति, सोको संक्षिप्त व्यहोरा तथा सो अनुरूप लगाउन सकिने जरिवानाको रकम वा प्रस्तावित कारबाही समेत उल्लेख गरी आफ्नो सफाई पेश गर्ने सात दिनको म्याद दिई लखित सूचना दनु पर्नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम लखित सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो सफाई लखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको लखित सफाई मनासबि देखिएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमिति वा खारेज गर्न

सक्नेछ । (घ) खण्ड (ख) बमोजमि पेश भएको लखिति सफाइ चर्चित बुझ्दो नदेखिएमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिलाई राष्ट्र बैङ्कले दफा १९ बमोजमिको कारबाही वा दफा १०० बमोजमिको जरिवाना गर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि राष्ट्र बैङ्कले गर्ने कारबाही वा जरिवाना गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य कार्यवधि राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । १०२. इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर नयिन्त्रणः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको वा राष्ट्र बैङ्कको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण प्रतविदनबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले नरिवाह गर्नु पर्ने दायतिव पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था सुचारु रुपले सञ्चालन नभएको वा शेयरधनी वा नक्षेपकर्ताको अहति हुने कार्य गरेको कुरामा राष्ट्र बैङ्क वशि्वस्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म नलिम्बन गरी त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लनि सक्नेछ । (२) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) बमोजमि कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई नयिन्त्रणमा लएपछि त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको व्यवस्थापन आफै वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था नयिक्त गरी सो मार्फत गर्न गराउन सक्नेछ । (३) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (२) बमोजमि आफै वा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था मार्फत व्यवस्थापन गरे गराएको एक वर्षभित्र सम्बन्धति इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको वित्तीय तथा व्यवस्थापन परीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतविदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको प्रतविदनबाट सम्बन्धति इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफैले पूरा गर्नु पर्ने दायतिव पूरा गर्न समर्थ भएको वा सुचारु रुपले सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैङ्क वशि्वस्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई उपदफा (१) बमोजमि गरेको नलिम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई सो संस्थाको व्यवस्थापन जमिमा लगाउने, वा । (ख) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नलिम्बति सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको शेयरधनीमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जमिमा लगाउने, वा । (ग) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको साधारण सभा बोलाई सो सभाबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जमिमा लगाउने, वा । (घ) राष्ट्र बैङ्कले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै कारबाही चलाउने ।

(५) उपदफा (३) बमोजमिको प्रतविदनबाट सम्बन्धति इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफैले पूरा गर्नु पर्ने दायतिव पूरा गर्न असमर्थ भएको वा सुचारु रुपले सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैङ्क वशि्वस्त भएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्बन्धमा नमिन् बमोजमि दुई मध्ये कुनै एक कारबाही गर्न सक्नेछः- । (क) यस ऐनको परिच्छेद-१२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने, वा । (ख) राष्ट्र बैङ्क ऐन बमोजमि फरफारकको कारबाही अगाडि बढाउने । (६) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लनु अघि सम्बन्धति इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई अवस्था हेरी पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दर्ई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दनु पर्नेछ । (७) राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लई गरेको काम कारबाहीको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धति इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोरनु पर्नेछ । (८) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) बमोजमि कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लएको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दनु पर्नेछ । १०३. कसुरः (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नयिम, वनियिम, निर्देशन, आदेश वा शर्त वा सीमा विपरीत हुने गरी देहायको कुनै काम कारबाही गरेमा यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको मानिन्छः- । (क) इजाजतपत्र नलई बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा, । (ख) गलत वा झुट्टा विवरण दर्ई बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लएमा, । (ग) बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको शर्त सीमा विपरीत हुने गरी बैङ्कडिग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा, । (घ) इजाजत वनि विदेशी वनियिम सम्बन्धी कारोबार गरेमा, । (ङ) यस ऐन विपरीत कर्जा प्रवाह वा अन्य लगानी गरेमा, । (च) कर्जा प्रवाह गर्दा, धति मूल्याङ्कन गर्दा, कर्जा असुली गर्दा वा सोसँग सम्बन्धति कुनै पनिकार्यमा अनयिमतिता गरेमा, धतिमा लएको सम्पत्तिले लिमि बकिरी गर्दा वा गैर बैङ्कडिग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्नु पर्दा वा गैर बैङ्कडिग सम्पत्तिसकार गरी बकिरी गर्दा धति लई गरिएको मूल्याङ्कन बनावटी मूल्यमा गरेमा, । (छ) गाभ्दा गाभदि, प्राप्त गर्दा, खारेजी गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनयिमतिता गरेमा, । (ज) खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न कुनै कसिमिले मददत पुर्खाएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसुर हुँदाका बखत आफ्नो पदमा बहाल रहेको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कसुरमा सहयोग गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति समेतले त्यस्तो कसुर आफ्नो सहमत विनि भएको वा त्यस्तो कसुर हुन नदिने आफूले भरमगदुर प्रयास गरेको कुरा प्रमाणति गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो कसुर नजि स्वयंले गरेको मानिन्छ ।

(३) विदेशी बैङ्कको शाखाको कुनै पनिकार्य पदाधिकारी वा कर्मचारीले शाखाको नयिमति कारोबारको सलिसलामा बाहेक त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मददत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको मानिन्छ । १०४. दण्ड सजायः (१) देहायको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछः- । (क) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड

(क) बमोजमिको कसुर गरेमा बगिो जफत गरी बगिोको तीन गुणासम्म जरविना र पाँच वर्षसम्म कैद, । (ख) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको कसुर गरेमा बगिो भए सो जफत गरी बगिोको दुई गुणासम्म जरविना र दुई वर्षसम्म कैद, । (ग) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजमिको कसुर गरेमा बगिो भए सो जफत गरी बगिो बराबरको जरविना र एक वर्ष सम्म कैद, । (घ) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजमिको कसुर गरेमा बगिो भए सो जफत गरी मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि बगिो कायम गर्दा कारोबार भएको सम्पूर्ण रकमलाई हिसाब गरी बगिो कायम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मको जरविना गर्दा बगिो खुलेकोमा सोही बगिो बमोजमि र बगिो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँ सम्म जरविना हुनेछ । (४) दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो बमोजमिको जरविना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । (५) दफा १०३ बमोजमिको कसुर कुनै फर्म कम्पनी वा संस्थाले गरेमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सम्बन्धति सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धति व्यक्तिलाई यस दफा बमोजमि सजाय हुनेछ र त्यस्तो सम्बन्धति व्यक्तियकनि हुन नसकेमा सो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रमुखलाई सो बमोजमिको सजाय हुनेछ । (६) दफा १०३ बमोजमिको कसुर गरी कसैले आफू, आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो रकम र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुनेछ । १०५. पुनरावेदन: (१) राष्ट्र बैङ्कले दफा ९९ बमोजमि गरेको कारबाही वा दफा १०० बमोजमि गरेको जरविना उपर चर्चित नबुझाउने बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा कर्मचारीले त्यस्तो कारबाहीको आदेश पाएको मितिलि पैतीस दिनभित्र अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर दफा ९९ बमोजमि गरेको कारबाही वा दफा १०० बमोजमि गरेको जरविना वरिद्ध कुनै शेयरधनीले पुनरावेदन गर्दा तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चसि प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी शेयरधनीहरुले आफूमध्येबाट चुनेको प्रतिनिधिलि पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यक्तिलि व्यक्तगित कारबाही वा जरविना वरिद्ध उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन गर्दा आफूलाई जरविना गरेको वा कुनै रकम तर्जि बुझाउन आदेश दिएको भए त्यस्तो रकमको पचास प्रतिशत रकम थरीटी राख्नु पर्नेछ । (३) पदबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी त्यस्तो कारबाही भएको मितिलि पाँच वर्ष नपुगेसम्म वा नजिले अदालतमा पुनरावेदन गरेको भएमा सो अदालतबाट सफाई नपाएसम्म कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम कारबाही गर्न सक्ने छैन । १०६. सजाय गर्न बाधा नपर्ने: कुनै व्यक्तिलि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै पदमा बहाल हुँदा दफा १०३ बमोजमिको कुनै कसुर गरेको पाइएमा नजि सो पदबाट अवकाश भएको वा पदमा बहाल नरहेको कारणले यस ऐन बमोजमि सजाय गर्न बाधा पुग्ने छैन । परिच्छेद-१४ । विविधि । १०७. पूर्वाधार विकास बैङ्क सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) राष्ट्र बैङ्कले पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना, सञ्चालन, नियमन, सुपरविक्षण, कारबाही, गाभ्ने गाभनि, प्राप्त गरिने वा खारेजीका सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास बैङ्कको प्रकृति, परिमाण तथा लगानीलाई आधार मानी छुट्टै विशेष नीतगित व्यवस्था गर्न वा निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्वाधार विकास बैङ्कको संस्थापक वा शेयरधनीले लनि अधिकतम शेयर वा कुनै विदेशी बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य सङ्गठति संस्थाले त्यस्तो बैङ्कको शेयर, डबिञ्चर वा अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने सीमा राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०८. नक्षिपको सुरक्षण गराउनु पर्ने: इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि वा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको नक्षिप खातामा रहेको रकमको सुरक्षण गराउनु पर्नेछ । १०९. बैङ्कडिग गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हिसाब कतिब, लेखा, खाता, बही, लेजर, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धति व्यक्ती बाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै व्यक्तिको विवरण वा जानकारी देहाय बमोजमि कसैलाई दिएको गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैन:- । (क) यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको आदेश वा निर्देशन बमोजमि राष्ट्र बैङ्कलाई विवरण वा जानकारी दिएकोमा वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरुबीच कर्जा सूचना आदान-प्रदान गर्ने सलिसलामा विवरण वा जानकारी दिएकोमा, । (ख) मुद्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको सलिसलामा कुनै विवरण वा जानकारी अदालतलाई उपलब्ध गराएमा, ।

(ग) प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने वा जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको सलिसलामा जाँचबुझ समतिवा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सम्बन्धति पक्षको सूचना दिएकोमा वा नियमनकारी निकायलाई त्यस्तो सूचना दिएकोमा, । (घ) लेखापरीक्षणको सलिसलामा लेखापरीक्षकलाई कुनै विवरण वा जानकारी दिएकोमा, । (ङ) प्रचलति पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कानून बमोजमि विदेशी राज्यलाई कुनै विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराएमा, । (च) कुनै खास प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको सलिसलामा कारण समेत खुलाई कुनै व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको कुनै विवरण वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण माग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएकोमा राष्ट्र बैङ्कले सो बमोजमि निर्देशन दिएकोमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त हुन आएको जानकारी वा विवरण कसैले पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन वा दिलाउनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी,

कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, लेखापरीक्षक, सल्लाहकार तथा सम्बन्धित कुनै पनवि्यक्तलि बैङ्क वा वित्तीय संस्था र त्यसका ग्राहकबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हिसाब कतिब, खाता, बही, श्रेस्ता, लेखा तथा अन्य कुनै पनकिसिमिको गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने वषियको गोपनीयता भङ्ग गर्नु, गराउनु हुँदैन । ११०. खाता रोक्का राख्न नरिदेशन दनि सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट कुनै व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा कुनै पनकिसिमिले भुक्तानी दनि वा रकमान्तर गर्न नपाउने गरी खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनबिखत नरिदेशन दनि सक्नेछ:- । (क) कुनै कसुरको अनुसन्धानको सलिसलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैङ्क समक्ष अनुरोध गरेमा, । (ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरलाई नविरण गर्न, भ्रष्टाचार, सङ्गठित अपराध तथा बैङ्कडिग तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यको नयिन्त्रण गरी राष्ट्रिय हति कायम राख्न । (२) उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्र बैङ्कले दिएको नरिदेशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १११. नकिषेप उपरको हक दाबी: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको नकिषेप उपर सो नकिषेप राख्ने व्यक्ती बाहेक अरु कसैको हक दाबी लाग्ने छैन । (२) नकिषेप राख्ने व्यक्तीको मृत्यु भएमा नजिले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तीको र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तीको पनभृत्य भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाएको रहेनछ भने देहायको व्यक्तीमध्ये प्राथमिकता क्रमानुसार जुन व्यक्ती जीवित छ सोही व्यक्तीको त्यस्तो नकिषेप उपर पहिलो हक दाबी लाग्नेछ:- । (क) सगोलको पति वा पत्नी । (ख) सगोलको छोरा वा छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री वा वधवा बुहारी, । (ग) सगोलको बाबु, आमा, नाति वा नातिनी, । (घ) भनिन बसेको पति वा पत्नी छोरा, छोरी, बाबु वा आमा, छोरा, बुहारी वा ववाहति छोरी, ।

(ङ) सगोलको बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भदा, भदै, ददि वा बहनी, भनिन बसेका बाजे, बज्यै, । (च) सगोलको सौतेनी आमा, भनिन बसेको छोरा पट्टिको नाति वा अववाहति नातिनी, । (छ) भनिन बसेको दाजु वा भाइ, भदा, भदै, ददि, बहनी, भतजा, भतजि । (ज) सगोलको काका, वधवा काकी, भाउजु, भाइ बुहारी वा नातिनी बुहारी, । (झ) ववाहति ददि, बहनी, भनिन बसेको नातिनी बुहारी । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्राथमिकता क्रममा कोही व्यक्ती नभई प्रचलित कानून बमोजमिको हकवालाको त्यस्तो नकिषेप उपर दाबी नरहेको अवस्थामा सो नकिषेप राष्ट्र बैङ्कको बैङ्कडिग विकास कोषमा जम्मा गरी बैङ्कडिग विकासमा प्रयोग गरिनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको नकिषेप उपदफा (१) बमोजमि हक पुग्ने व्यक्तीको मज्जुरीले बाहेक अन्य कुनै व्यक्तीलाई दडिने छैन । ११२. दाबी नपरेको नकिषेपको वविरण: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दश वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐन बमोजमि हक दाबी नपरेको नकिषेप खाताहरूको वविरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनु पर्नेछ । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजमिको रकम लनि आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिकि पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सोको वसितुत वविरण बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको रकम बीस वर्षसम्म लनि बुझ्न नआएमा सो रकम राष्ट्र बैङ्कको बैङ्कडिग विकास कोषमा जम्मा गरी बैङ्कडिग विकासमा प्रयोग गरिनेछ । ११३. नकिषेप भरी भराउ वा जफत हुन सक्ने: बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखेको नकिषेप रकम धति वा जमानत राखी कर्जा लेनदेन कारोबार गरेको वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको तहबलि मासी सो मासेको रकमबाट वा प्रचलित कानून बमोजमि कुनै कसुर माननि काम गरी सो कसुरको बगिोबाट वा आतङ्ककारी वा बैङ्कडिग, वित्तीय अपराध वा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी काम कारबाहीबाट संकलन गरी नकिषेप राखेको रहेछ भने सो धति वा जमानत रहेको वा तहबलि मस्यौट गरेको बगिो प्रचलित कानून बमोजमि सो नकिषेपबाट भरी भराउ वा जफत हुन सक्नेछ । ११४. सञ्चालकबाट असुल उपर गरनि: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सलिसलामा कुनै सञ्चालकले व्यक्तीगत लाभ हुने गरी कुनै रकम वा जनिस्ी लएको पाइएमा सो रकम वा जनिस्ी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सञ्चालकबाट असुल उपर गरी लनि पर्नेछ । ११५. दाबी गर्न नसकनि: सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तीगत हतिका लागि वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई कुनै कारोबार गर्न लागेको हो भन्ने जानी जानी वा वशिवास गर्ने पर्याप्त कारण भएर पनकिसैले त्यस्तो सञ्चालक वा नजिको प्रतनिधिसँग कुनै कारोबार गरेको रहेछ भने सो कारोबारको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तीले बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर कुनै दाबी गर्न सक्ने छैन ।

११६. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा १०३ मा उल्लिखित कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । (२) दफा १०३ बमोजमिको कसुर गर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, ऋणी वा अन्य कुनै व्यक्तीका वरिद्ध जो कसैले पनिसो को प्रमाण सहति लिखित वा मौखिक रुपमा नजिकिको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दनि सक्नेछ । यसरी उजुरी ददि नाम उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन । (३) दफा १०३ बमोजमिको कसुरको अनुसन्धान, तहककित तथा मुद्दा दायर गरी पुर्पक्ष गर्ने जस्ता सबै कार्यमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ११७. पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा वदिशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखाले कारोबार सम्बन्धी पारदर्शिताका लागि आफ्नो वित्तीय अवस्था तथा जोखमिको स्थिति सम्बन्धमा कम्तीमा हरेक तीन महिनामा आवधिक प्रतविदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा समावेश गरिने न्यूनतम कुराहरू राष्ट्र बैङ्कले तोकदिने बमोजमि हुनेछ । ११८.

उपभोक्ता हति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: उपभोक्ताको हति संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैङ्कले देहायका कार्य गर्न सक्नेछः- । (क) इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कानून बमोजमि आफ्नो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेका र उपभोक्तालाई पारदर्शी तथा स्वच्छ कसिमिले वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने, । (ख) वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ता हति संरक्षणको वषियमा समन्वय गर्ने, । (ग) बैङ्कडिङ्ग क्षेत्रमा उपभोक्ता हति संरक्षणमा सुधार ल्याउन तथा वित्तीय साक्षरता ल्याउन आवश्यक सूचना संकलन गर्ने । ११९. छुट र सुविधा: (१) कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, सँचाइ, जल वदियुत उत्पादन तथा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै व्यवसायको नमित्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले नेपाली नागरिक वा प्रचलति कानून बमोजमि संस्थापति संस्थालाई दनि बढीमा दश लाख रूपैयाँसम्मको चल अचल सम्पत्तिको धितोको लखित रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने छैन । (२) कर्जा र नकिषेपको भाका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनकिसिमिको लखितमा आय टिकिट दस्तुर लाग्ने छैन । १२०. खर्च व्यवस्थापन: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रारम्भिक, संस्थापना, प्रशासनिक, व्यावसायिक, व्यवस्थापन तथा अन्य खर्चका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । १२१. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दनिभित्र तयार गरी सम्बन्धित बैङ्कमा पेश गर्नुपर्नेछ र सोको जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई दनुपर्नेछ । त्यसरी विवरण पेश गर्दा सोको आय स्रोत समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

१२२. ऋण, दायित्व तथा ऋणको धितोमा रहेको हक खरदि बकिरी हुन सक्ने: प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋण सम्बन्धी सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएको बाहेक कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कसैलाई दिएको ऋण वा आफूले स्वीकार गरेको दायित्व र सोको सुरक्षणको लागि धितोको रुपमा प्राप्त गरेको वा दिएको चल अचल सम्पत्तिमा रहेको धितोको हक खरदि बकिरी हुन सक्नेछ । १२३. विवादको समाधान: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आपसी सहमतबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैङ्कले मेलमिलापको प्रक्रिया वा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि विवाद समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी विवाद समाधान गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि राष्ट्र बैङ्कबाट भएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । १२४. असल नयितले गरेको कामप्रति जिवाफदेही हुन नपर्ने: (१) यस ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम वा दिएको आदेश वा निर्देशन बमोजमि असल नयितले गरेको कुनै कामकारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तित्व वा सामूहिक रुपले जिवाफदेही हुने छैनन् । (२) यस ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम वा दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्ने क्रममा असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सोको पदाधिकारी वरिद्ध कुनै कसिमिको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नेछ । तर द्वेष, लापरवाही वा बदनयितबाट गरिएको कुनै कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिले जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो वषियमा परेको मुद्दाको खर्च राष्ट्र बैङ्क वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्ने छैन । १२५. काम कारबाही बदर नहुने: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको नयुक्ति वा सञ्चालक समितिको गठनमा कुनै अनयिमतिता भएको वा कुनै सञ्चालकको पद रक्ति रहेको कारणले मात्र सञ्चालक वा सञ्चालक समितिले गरेको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । १२६. अध्ययन समिति तथा उपसमिति गठन गर्न सकिने: (१) राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कडिङ्ग तथा वित्तीय कानून, कर्जा असुली, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं वित्तीय प्रणालीको समसामयिक सुधारका समग्र पक्षमा अध्ययन गरी प्रतिविदन पेश गर्न राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क वा वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि एवं वरिष्ठहरू सम्मिलित एक वरिष्ठ अध्ययन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू समेत गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अध्ययन समिति वा उपदफा (२) बमोजमिको उपसमतिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधाहरू राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । १२७. शपथ ग्रहण: (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा नयुक्त भएको प्रत्येक सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीले आफ्नो पदको जिम्मेवारी सुरु गर्नु अघि अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको शपथ अध्यक्षले राष्ट्र बैङ्क समक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखले अध्यक्ष समक्ष र अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुख वा नजिले तोकेको पदाधिकारी समक्ष लनु पर्नेछ । १२८. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको संशोधन राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू हुने छैन । १२९. यस ऐन बमोजमि हुने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम, कार्यवधिमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि दिएको आदेश वा निर्देशनमा लेखिएका कुरामा सोही बमोजमि र अन्यमा राष्ट्र बैङ्क ऐन र अन्य प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि स्थापना भएका बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरविक्षण तथा फरफारख सम्बन्धी काम कारबाही राष्ट्र बैङ्क ऐन बमोजमि हुनेछन् । १३०. बाधा अड्काउ

फुकाउने: (१) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृतमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा सोको कारण र औचित्य समेत खुलाउनु पर्नेछ । १३१. आदेश वा निर्देशन दनि सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिमको अधीनमा रही राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार आदेश वा निर्देशन दनि सक्नेछ । १३२. नयिम वा वनियिम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक देखेका कुनै पनविषयमा आवश्यकता अनुसार नयिम वा वनियिम जारी गरी लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्र बैङ्कले बनाएको नयिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ । १३३. वनियिमावली तथा कार्यवधि बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत राष्ट्र बैङ्कले तोकदिएको शर्त, सीमा तथा मापदण्डको अधीनमा रही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थागत, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक कारोबार सुव्यवस्थिति रुपले सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई देहायका वषियमा वनियिमावली बनाउन सक्नेछ:- । (क) कर्मचारीको नयिक्त, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, तलब, भत्ता, उपदान, नवित्तभरण, बढि, आचरण, अनुशासन तथा सेवाका शर्त र त्यस्तो सेवाको गठनको सम्बन्धमा, । (ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा, । (ग) कर्जा अपलेखन गर्ने सम्बन्धमा, । (घ) राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकदिएका अन्य वषियका सम्बन्धमा । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित वषियहरुमा बाहेक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले देहायका वषियमा आवश्यकता अनुसार कार्यवधि बनाउन सक्नेछ:- । (क) सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभाको कार्यवधिकी सम्बन्धमा, । (ख) सञ्चालक समितिले सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा, । (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट गरिने करार सम्बन्धी शर्तहरुको सम्बन्धमा, ।

(घ) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको छाप प्रयोगको कार्यवधिकी सम्बन्धमा, । (ङ) कर्जा दौँदा राख्ने धति सुरक्षण वा ललाम बकिरी गर्नु पर्ने गैर बैङ्कडिग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा, । (च) यस ऐन बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने अन्य काम कारबाहीको वषियको सम्बन्धमा, । (छ) कागजात धुल्याउने वषियका सम्बन्धमा, । (ज) राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकदिएका अन्य वषियका सम्बन्धमा । १३४. खारेजी तथा बचाउ: (१) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खारेज गरिएको ऐन बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची । (दफा १२७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । शपथ ग्रहण फाराम । म , बैङ्क/वित्तीय संस्थाको पदमा नयिक्त/मनोनयन/नरिवाचति भएकोले सो पदको कर्तव्य प्रचलति कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नयिमन र निर्देशनको अधीनमा रही वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धन तथा बैङ्क/वित्तीय संस्थाको हतिलाई सदैव ध्यानमा राखी आफ्नो कर्तव्य इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु । बैङ्क/वित्तीय संस्थाको कारोबार तथा गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु कहीं कतै प्रकाश पार्ने छैन । को हैसियतले सञ्चालक समितिले अधिकार दिएको र कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामा बाहेक मेरो जानकारीमा आएका कुनै पन जानकारी तथा सूचना पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्था पन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पन प्रकारले कसैलाई जानकारी दनि छैन भनी इमान धर्म सम्झी सत्य नषिठापूर्वक पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दछु । शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिको - । नाम: । पद: । दस्तखत: । मति: । शपथ ग्रहण गराउने पदाधिकारीको - । नाम: । पद: । दस्तखत: । मति: ।